兑方洲路(原龙武路)工程施工招标

招　标　文　件

招 标 人（或招标代理机构）：长沙市望城区水利投资发展集团有限公司（盖单位章）

日　　期：2025-01-20

修订记录

日期	文档版本	修订描述
2024-07-02	1.0	初始版本

目　录

第一章 招标公告(投标邀请书) 9
☑第一章　招标公告（适用于未进行资格预审的公开招标项目） 9
1.项目概况 9
2.资格要求 10
3.资格审查 11
4.评标办法 11
5.招标文件的获取 11
6.投标文件的递交 12
7.发布公告的媒介 12
8.行政监督 12
9.其它 12
10.联系方式 13
第二章 投标人须知 15
1.总则 37
2.招标文件 40
3.投标文件 41
4.投标 43
5.开标 44
6.评标 45
7.合同授予 46
8.重新招标和不再招标 47
9.纪律和监督 47
10.需要补充的其他内容 49
附件 2-1：电子投标文件编制及报送要求 49
附件 2-2：否决投标的情形 51
附件 2-3：投标报价成本评审办法 52
附件 2-4：计算机辅助评标办法 54
附件 2-5：评定分离工作方案 56
第三章 评标办法设置 57
1.评审标准 64
2.评审程序及澄清 64
3.评标结果 64
第四章 合同条款及格式 71
第一部分 合同协议书 76
第二部分 通用合同条款 80
第三部分 专用合同条款 81
1. 一般约定 81
1.3 法律 82
2. 发包人 84
3. 承包人 85
4. 监理人 93
5.工程质量 94

6. 安全文明施工与环境保护 94
7. 工期和进度 95
8. 材料与设备 97
9. 试验与检验 98
10. 变更 98
11. 价格调整 101
12. 合同价格、计量与支付 102
13. 验收和工程试车 105
14. 竣工结算 107
15. 缺陷责任期与保修 109
16. 违约 109
17. 不可抗力 113
18. 保险 113
19. 索赔 113
20. 争议解决 114
附件 1：承包人承揽工程项目一览表 115
附件 2：关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求 116
附件 3：发包人供应材料设备一览表 118
附件 4：工程质量保修书 119
附件 5：履约担保格式 121
附件 6：预付款担保格式 123
附件 7：支付担保格式 124
附件 8. 关于成立项目经理部并启用印章、签名的函 126
附件 9：安全生产责任协议书 127
附件 11：文明施工责任协议书 131
附件 12：廉政建设合同书 134
附件 13：人工费分账制拨付协议 137
第五章　工程量清单说明 141
1. 工程量清单说明 141
2. 最高投标限价编制说明及公布内容 141
3. 投标报价说明 143
4. 其他说明 145
5. 工程量清单（另册） 145
第六章 图纸 146
第七章 技术标准和要求 147
第一节 一般要求 147
1. 工程说明 147
2. 承包范围 148
3. 工期要求 149
4. 质量要求 150
5. 适用规范和标准 150
6. 安全文明施工 151
7. 治安保卫 162
8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 163
9. 样品和材料代换 164
10. 进口材料和工程设备 166
11. 进度报告和进度例会 166

12. 试验和检验 168
13. 计日工 169
14. 计量与支付 170
15. 竣工验收和工程移交 171
16. 其他 173
第二节　特殊技术标准和要求 173
1. 材料和工程设备技术要求 173
2. 特殊技术要求 174
3. 新技术、新工艺和新材料 174
4. 其他要求 174
第三节　适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程 174
第八章 投标文件组成设置 176
第一节　投标函及附录格式 177
一、封面 178
二、投标函 180
三、投标函附录 181
四、法定代表人身份证明 182
五、授权委托书 183
六、共同投标协议(联合体投标适用) 184
七、投标保证 185
八、项目管理机构 187
(一)项目管理机构组成表 188
(三)拟任项目经理简历表 189
(四)项目经理主要工作经历表 190
(五)项目经理获奖情况 191
(六)项目经理自评表 192
九、拟分包计划表 193
十、资格审查等资料 194
(一)投标人基本情况表 195
(二)投标人证件复印件 196
(三)近年完成的类似项目情况表 197
(五)投标人奖项情况 198
(六)投标人标准化工地情况 199
(七)投标人信用评价情况 200
(八)投标人施工项目季度考评综合优良率情况 201
(九)拟任项目经理不良信用信息证明资料复印件 202
(十)绿色科技创新指标 203
十一、企业资信及履约能力(业绩及信用)自评表 204
十二、承诺书 205
十三、投标信息表 206
十四、其他 207
第二节　投标报价格式 211
一、报价部分封面 212
二、已标价工程量清单内容 214
三、已标价工程量清单格式 215
第三节　施工组织设计格式(明标) 216
一、施工组织设计封面 217

二、施工方案与技术措施 218
三、质量管理体系与措施 219
四、安全管理体系与措施 220

使 用 说 明

一、《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（以下简称《标准施工招标文件》）根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规、规章和文件编制。

二、《标准施工招标文件》适用于本省行政区域内，依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目的电子招标。

三、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用。以空格标示和标示的，由招标人根据法律法规规定，以及招标项目特点和实际需要填写和勾选。确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。其余内容应当不加修改地直接引用。《标准施工招标文件》中引用的政策文件发生了变化的，由招标人进行调整。

四、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或投标邀请书。

五、《标准施工招标文件》以附件方式集中列示的否决投标情形、投标报价成本评审办法，以及评定分离工作规则等是对投标人须知和评标办法有关条款的总结和补充，是评标办法的组成部分。

六《标准施工招标文件》第三章“评标办法”规定经评审的最低投标价法、综合评估法两种评标方法，由招标人根据招标项目规模和文件规定选择使用。

七、《标准施工招标文件》第四章“合同条款及格式”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第一节“合同协议书”、第二节“通用合同条款”、第三节“专用合同条款”和附件应

不加修改直接引用（除以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外）。填空内容由招标人根据国家和省有关法律法规规定以及招标项目具体情况确定。

八、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据招标项目特点和实际需要，以及国家或湖南省计价规范补充相关内容。

九、《标准施工招标文件》第七章“技术标准和要求”招标人应当结合招标项目具体特点和实际需要进行补充。

第一章 招标公告(投标邀请书)

☑第一章　招标公告（适用于未进行资格预审的公开招标项目）

兑方洲路(原龙武路)工程施工招标公告

1.项目概况

1.1 审批、核准或备案情况

项目名称兑方洲路(原龙武路)工程，项目审批、核准或备案机关名称 长沙市望城区发展和改革局批文名称及编号关于兑方洲路(原龙武路)工程立项的批复望发改审（2024）112号，建设单位为长沙市望城区水利投资发展集团有限公司，招标人为长沙市望城区水利投资发展集团有限公司，项目总投资为4187.73万元，资金来源和落实情况本级财政预算及专项债解决，已落实。

1.2 招标项目概况

1.2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：兑方洲路(原龙武路)工程

1.2.2 建设地点：丁字湾街道

1.2.3 项目基本情况

本项目位于望城区丁字湾街道，起于湾田路，止于湘江大道，全长约720.682m，路幅宽度18米，设计时速30km/h，双向两车道，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备类似工程业绩情况和投标判断有关的指标进行描述。其中：房屋建筑工程要求投标人具备类似工程业绩的相关指标为“层数、高度、建筑面积、结构、跨度、单项合同额等；市政基础设施工程要求的相关指

标为“道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等）

1.2.4　标段划分：一个标段；

1.3 工期要求：12□天（日历日，下同）☑月□年；

1.4 招标范围：兑方洲路(原龙武路)工程，从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的施工全过程均属本工程承发包的范围，包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程，完成全部施工内容并组织相关部门验收，直至验收合格。具体范围和内容以本项目的《工程量清单》及设计施工图纸为准。

1.5 工程施工质量标准：符合最新的《工程施工质量验收规范》要求，达到合格标准。

保修要求：按国务院 279 号令相关规定进行保修。

2. 资格要求

2.1　具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.2　具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；；

2.3　拟任项目经理具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书（以联合体投标的，拟任工程项目经理须为联合体牵头人单位人员）；

2.4　本次招标　□接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表

☑不接受联合体投标

2.5　投标人可以就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段（适用于分标段的招标项目）；

2.6 类似工程业绩要求：

☑不要求，

□要求，（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）

□企业承担过 1 项类似工程； □ 拟任项目经理承担过 1 项类似工程；

2.7 其他要求：根据湘建建（2020）208 号文件的要求，投标人须在投标文件的投标函中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少 4 人，含项目负责人、项目技术负责人）的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位，并及时到建设行政主管部门备案。

□装配式建筑：装配式建筑：投标人具备建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地资格。**（由招标人在以下选项中勾选一项）**

□接受联合体投标，仅接受将建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地作为平等的市场主体纳入施工项目组成的投标联合体。

□接受联合体投标，包括接受将建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地作为平等的市场主体纳入**施工**项目组成的投标联合体，以及两个（含两个）以上施工总承包资质、专业承包资质依法组成的投标联合体。

具体规定如下：/

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。

3. 资格审查

采用资格后审方式

4. 评标办法

本招标项目采用湘建监督〔2024〕33 号文件规定的：☑经评审的最低投标价法；□综合评估法。

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请于 2025-01-20 起在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）、《望城区政府门户网》（http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/gdwxxgk/bmxxgk/qzfgzbmhbmgljg/qcxjsj/zbgg/)下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单、最高投标限价、合

同条款等。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）进行注册登记和CA认证。

6.投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2025-02-13 09:00:00（北京时间，下同）。请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后40分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《湖南省招标投标监管网》（bidding.fgw.hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《望城区政府门户网》（http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/gdwxxgk/bmxxgk/qzfgzbmhbmgljg/qcxjsj/zbgg/)上发布。

8.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心，电话0731-88061859。

9.其它

9.1 本招标项目采用智慧辅助评审，投标人在投标前可在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）下载招标文件、工程量清单（如有）、图纸（如有）。制作本项目投标文件所使用软件版本号：智慧投标文件制作工具（长沙工程版），请各投标人及时下载安装正确版本软件。通过以上途径下载的招标文件为CSGCXZF格式，参与投标

的投标人需使用电子标书编制软件制作 CSGCTF 格式投标文件。投标人需要根据电子招标投标要求办理 CA 数字证书或使用电子营业执照。CA 证书办理详见湖南省公共资源交易服务平台或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区。电子营业执照可使用微信、支付宝等搜索"电子营业执照”小程序免费申领。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0731-89938899 按 2 转 1 或 4009980000。

.....

10. 联系方式

招 标 人：长沙市望城区水利投资发展集团有限公司；

地　　址：长沙市望城区雷锋东路 29 号；

联 系 人：刘先生、秦先生、谭先生；

电　　话：0731-88082326；

招标代理机构：湖南国致项目管理有限责任公司；

地　　址：长沙市望城区高塘岭街道紫鑫中央广场 7 栋 7 楼 701 号；

项目负责人：任超；

项目负责人电话：0731-88558556；

项目组成员：周曙、许伟、李红姣；

项目组成员联系电话：0731-88558556。

2025-01-20

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名　　称：长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 地　　址：长沙市望城区雷锋东路 29 号 联 系 人：刘先生、秦先生、谭先生 电　　话：0731-88082326
1.1.3	招标代理机构	名　　称：湖南国致项目管理有限责任公司 地　　址：长沙市望城区高塘岭街道紫鑫中央广场 7 栋 7 楼 701 号 项目负责人：任超 专职人员：周曙、许伟、李红姣 电　　话： 0731-88558556
1.1.4	招标项目名称	兑方洲路(原龙武路)工程
1.1.5	建设地点	望城区丁字湾街道
1.3.1	招标范围	☑详见招标公告（适用于采用资格后审方式的招标项目） □详见投标邀请书（适用于邀请招标项目） □/ 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”及施

条款号	条款名称	编列内容
		工图纸和工程量清单。（适用于采用资格预审方式的招标项目）
1.3.2	计划工期	计划工期：12 □天☑月□年；
1.3.3	质量标准和保修要求	质量标准：符合最新的《工程施工质量验收规范》要求，达到合格标准。 保修要求：按国务院 279 号令相关规定进行保修。
1.4.1	资质条件	1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 2.具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期 3. 拟任项目经理具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格,具备项目负责人安全生产考核合格证书（以联合体投标的，拟任工程项目经理须为联合体牵头人单位人员）； 4.类似工程业绩要求 具体要求详见本表第 10.1.1 项 5.其他：5.1 根据湘建建（2020）208 号文件的要求，投标人须在投标文件的投标函中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少 4 人，含项目负责人、项目技术负责人）的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位，并及时到建设行政主管部门备案。5.2 拟任项目经理必须是本企业在职人员。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位的在职员工，若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理。5.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在

条款号	条款名称	编列内容
		控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 □装配式建筑：投标人具备建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地资格。**（由招标人在以下选项中勾选一项）** □接受联合体投标，仅接受将建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地作为平等的市场主体纳入施工项目组成的投标联合体。 □接受联合体投标，包括接受将建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地作为平等的市场主体纳入施工项目组成的投标联合体，以及两个（含两个）以上施工总承包资质、专业承包资质依法组成的投标联合体。 具体规定如下：/
1.4.2	是否接受联合体投标	☑非装配式建筑☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ □装配式建筑　接受，详见 招标公告　。根据联合体协议，仅以建筑工程主要部品部件生产企业或装配式建筑产业基地身份作为联合体成员参与投标的，不影响评标办法《业绩及信用评审计分表》和《企业资信及履约能力评审计分表》中各项计分的评审。
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 □组织，踏勘时间 踏勘地点：/

条款号	条款名称	编列内容
1.11	分　包	☐不允许 ☑允许，分包内容要求：经发包人书面同意分包的非主体性、非关键性工作； 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：接受分包的单位需具备相应资格条件，并不得再次分包。
1.12	偏　离	☑不允许 ☐允许，偏差范围：/偏差幅度：/
2.1	构成招标文件的其他资料	答疑、澄清等（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间和方式	截止时间：2025-01-24 17:00:00 网络方式,提交至 长沙工程建设电子招标投标系统（https://gcjs.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）
2.2.2	投标截止时间	2025-02-13 09:00:00
2.2.3	澄清和修改招标文件的方式	在长沙工程建设电子招标投标系统（https://gcjs.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）发布。
3.1.1	构成投标文件的的其他材料	/
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天（日历天）
3.4.1	投标保证	☐不要求提交投标担保 ☑要求提交投标担保 1.形式：

条款号	条款名称	编列内容
		（1）现金 （2）保函（银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函、保险公司开具的见索即付的保证保险） （3）承诺 ☑不接受承诺 ☐接受承诺，适用于所有投标人 ☐接受承诺，仅适用于获得“湖南省建筑强企称号”或者参加“湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价”且取得提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果满分的投标人以承诺形式递交的投标担保。 2. 现金和保函的担保金额（最高不超过 50 万元）：人民币叁拾伍万元（350000 元）。 3. 提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前，由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 户　　名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙潇湘支行 账　　号：由投标人登录长沙工程建设电子招标投标系统，进入所投项目标段的“投标保证金管理”菜单，选择“银行转账方式”，获取该项目标段提交投标保证金的唯一子账号 （2）采用保函的，由投标人登录长沙工程建设电子招标投标系统，进入所投项目标段的“投标保证金管理”菜单，选择“电子担保方式”进入长沙公共资源交易金融服务支撑平台办理，投

条款号	条款名称	编列内容
		标人应在投标截止时间前完成保函开具并在投标文件中附购买成功截图。 （3）采用承诺或银行保函、担保保函的，应符合招标文件第八章投标文件格式第一节“投标函及附录格式”规定，采用保证保险的，应符合国家法律法规的保险保单格式要求。 4.联合体投标的，由牵头人递交。 5.投标担保应当在投标截止时间前提交，采用现金或保函形式提交的投标保证金到账情况，以项目开标时长沙工程建设电子招标投标系统公示的保证金到账信息为准。 6.其他要求： （1）采用现金方式的： ① 投标人应按获取的保证金子账号信息正确填写，无需在银行进账单中填写项目、标段名称或与其相关的信息； ②投标保证金应以投标人自身名义提交，提交人名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 （2）采用保函方式的： ① 根据长沙市公共资源交易管理委员会办公室于2020年7月28日公布的《关于实行投标保证金保函电子化的通知》要求，投标保函实行电子化，不再接受纸质保函的递交。 ② 要求“一标段一保函”，投标人提交的保函须对应到具体项目的具体标段，保函填写的受益人和申请人全称应与招标人和投标人名称一致； ③ 保函开具成功时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前（含），保函有效期

条款号	条款名称	编列内容
		应当不小于投标有效期。 （3）获得“湖南省建筑强企称号”或者参加“湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价”且取得提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果满分的投标人以承诺形式递交投标担保的，投标人应在投标文件中提供建筑强企评审结果或信用评价结果的网页截图。 7.关于投标担保的未尽事宜按《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省房屋建筑和市政基础设施工程投标担保和经评审最低投标价中标履约担保管理办法>的通知》（湘建监督[2022]6号）执行。 8.本项目投标保证金已委托长沙公共资源交易中心进行收退、保密、保管。
3.6	是否允许递交备选投标方案	☑不允许 □允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应使用CA数字证书或电子营业执照（电子印章）进行签章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。施工组织设计采用暗标评审方式的，详见招标文件第八章第三节“施工组织设计文件格式(暗标)”的规定。
3.7.4	投标文件份数	投标人登录长沙工程建设电子招标投标系统（https://gcjs.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）上传电子投标文件（.CSGCTF格式）一份
4.1.1	投标文件加密	电子交易系统自动加密
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件递交至长沙工程建设电子招标投标系统（https://gcjs.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）

条款号	条款名称	编列内容
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 □是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：长沙工程建设电子招标投标系统举行，所有投标人应准时在线参加开标。同时在长沙公共资源交易中心设立开标会场。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会成员 5 人或以上单数，其中：招标人代表 0 人。 评标专家确定方式：全部从湖南省综合评标专家库中随机抽取。
7.1	推荐中标候选人和确定中标人方式	☑排序法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 □评定分离法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个不排序的中标候选人，招标人按下列第种方式确定中标人。 1 票决法：直接票决。 2 报价竞争法：最低投标价法。 3、因素法： □施工组织设计和企业资信及履约能力两项得分乘以相应权重之和由高至低排序确定； □企业资信及履约能力得分由高至低排序确定。

条款号	条款名称	编列内容
7.3.1	履约担保	☑经评审的最低投标价法，应当提供履约担保， 1.保函形式：包括银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.担保金额：中标金额低于最高投标限价10%以内的，不超过中标合同金额的10%（本项目为中标合同金额的10%）。中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。 □综合评估法： □不要求提供履约担保； □要求提供履约担保： 1.保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函□非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.担保金额：/
10.1 补充内容		
10.1.1	类似工程业绩	1.资格要求： ☑不要求类似工程业绩 □要求类似工程业绩（由招标人在以下工程业绩中勾选一项） □投标人1项□拟任项目经理1项 2.评审加分要求的类似工程业绩个数 2.1 投标人：□0个 □1个 ☑2个 □3个 2.2 拟任项目经理：☑0个 □1个

条款号	条款名称	编列内容
		3.类似工程业绩应当符合以下规定： （1）资格要求的类似工程业绩： （2）评审加分要求的类似工程业绩：单项合同金额不少于1200万元的市政道路工程施工业绩。 （由招标人根据招标项目的特点和实际需要提出要求，并符合以下规定：①投标人资格要求的类似工程业绩原则上不超过招标项目相关指标的50%［四舍五入取整数，下同］②评审加分的类似工程业绩，原则上为招标项目相关指标的70%。其中：房屋建筑工程，采用建筑类型、结构、层数、高度、建筑面积、跨度、单项合同额等指标、特征中的 1-2 项。市政基础设施工程，采用道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等指标、特征中的1-2 项）。 4.类似工程业绩的考核要求： （1）考核依据：以投标文件中提供的中标通知书（招标工程提交）、 合同和竣工验收资料以及本项目答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件为准，并提供“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上体现其作为相应承包人（项目经理）的项目网页截图。 相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺序认定。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字或盖章确认，下同）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可，下同）。 投标人提供的类似工程业绩同时包含多种类型（专业）的，

条款号	条款名称	编列内容
		其工程类型（专业）所对应的工程量应当根据中标通知书、合同、竣工验收资料，以及本项目答疑文件明确可以作为考核依据的资料进行认定；以上资料均不能明确区分的，由评标委员会进行认定。 招标工程是指进入公共资源交易平台进行交易的项目。 （2）考核期限：投标截止时间之日前 3 年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。 投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定时，涉及投标人资格条件的，应当认定该投标人资格条件不符合招标文件要求，否决其投标；涉及评审加分的，投标人类似工程业绩不予计分。
10.1.2	企业资信及履约能力评审的奖项、标准化工地	1.奖项个数： ①国家级（鲁班奖、国家优质工程奖）： 投标人□ 0 个 □ 个（1-3 个） 项目经理□ 0 个 □ 个 ②省级（省级综合工程质量奖、省级优质工程奖）： 投标人□0 个 □ 个（1-3 个） 项目经理□0 个 □ 个 注意：最高投标限价＜5000 万元的施工总承包项目、最高投标限价＜1500 万元的施工专业承包项目，项目经理奖项不得列入评审计分范围；5000 万元≤最高投标限价＜20000 万元的施工总承包项目、1500 万元≤最高投标限价＜3000 万元的施工专业承包项目，招标人根据项目实际情况选择 0-1 个省级奖项参与评审

条款号	条款名称	编列内容
		计分；最高投标限价≥20000 万元的施工总承包项目、最高投标限价≥3000 万元的施工专业承包项目，招标人根据项目实际情况选择 0-1 个奖项（国家级和省级奖项）参与评审计分。（园林绿化项目视同于专业工程项目） 2. 标准化工地个数： ①国家级（国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目）：☑0 个 □个（1-2 个） ②省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地：☑0 个 □个（1-20 个） 3. 园林绿化工程奖项、标准化工地加分规定 （1）奖项 ①国家级，中国人居环境范例奖（园林绿化获奖项目）： 投标人□0 个 □ 个（1-3 个） 项目经理□0 个 □ 个 ②省级园林绿化优质工程奖： 投标人□0 个 □ 个（1-3 个） 项目经理□0 个 □ 个 （2）标准化工地均不加分。 4. 绿色科技创新指标：☑0 分 □1 分 □2 分 □3 分 □三星绿色建筑、二星绿色建筑 □AAA 级装配式建筑、AA 级装配式建筑 □省级绿色施工工程 5. 其他/

条款号	条款名称	编列内容
10.2.1	最高投标限价	最高投标限价总价：18333796 元 最高投标限价应公布的内容详见“第五章 工程量清单”第 2.3.3 款
10.2.2	投标报价计税方式	☑一般计税法 □简易计税法
10.2.3	联合体奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分的计分方式	招标项目存在不同类型工程内容的,招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业）,奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分为联合体主要类型(专业)单位的得分。本项目主要类型（专业）：/ 联合体中同一类型(专业)或者主要类型（专业）的施工企业有两家以上的,奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分分别为该类型(专业)联合体各方得分的平均值。
10.2.4	进入投标报价阶段投标人数量的确定方式	1.采用经评审的最低投标价法评标的： □对所有合格投标人进入下一步评审； ☑合格投标人超过 25 个的（不足 25 个时，全部进入投标报价评审），按照投标报价由低至高的顺序确定 25 个投标人进入下一步评审，报价相同无法确定前 25 个投标人时，其末位投标人报价相同的全部进入下一步评审。 2.采用综合评估法评标的： □对所有合格投标人进入投标报价评审； □按照企业资信及履约能力评审得分与施工组织设计评审得分乘以相应权重之和由高至低的顺序确定 15 个投标人进行投标报价评审（不足 15 个时，全部进入投标报价评审），得分相同无法确定前 15 个投标人时，其末位投标人得分相同的全部进入投标报价评审。其中最高投标限价 5000 万元以下的项目，再从本次投标得分排名 50 个以内的剩余合格投标人中随机抽取 5 个投标人进入投标报价评审，得分相同无法确定排名 50 个以内时，其末位投标人得分相同的全部纳入随机抽取范围，剩余合格

条款号	条款名称	编列内容
		投标人不足 5 个的，全部进入投标报价评审。
10.3	施工组织设计的评审	施工组织设计编制要求 □不要求编制施工组织设计。 ☑要求编制施工组织设计采用合格性评审方式（明标），投标人应按照第八章投标文件格式第三节“施工组织设计格式（明标）的编制要求”进行编制。 □要求编制施工组织设计，采用计分评审方式，投标人应按照第八章投标文件格式第三节“施工组织设计格式（暗标）的要求”进行编制。 施工组织设计页数：不超过页。
10.4	是否实行计算机辅助评标	□否 ☑是，按投标人须知附件 2-1“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见投标人须知附件 2-4。
10.5	是否要求投标人代表出席开标会	不要求
10.6	中标公示	招标人收到评标报告之日起 3 日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。
10.7	省外入湘登记要求	省外施工入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（按照招标文件第七章投标文件格式第一节“投标函及附录格式”规定提供查询网页截图）。

条款号	条款名称	编列内容
10.8	知识产权	招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.9	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.10	监　督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.11	解释权	构成本招标文件的各个组成文件（章，下同）应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.12 其他补充内容		
10.12.1	以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。	
10.12.2	1.招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准； 2.其它：一、最高投标限价要求：（1）投标人所报的投标报价总价、工程量清单综合单价、措施项目清单报价、材料单价等均不得高于公布的最高投标限价，且清单子目描述、工程量均不得发生变化，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。（2）重点评审的工程量清单综合单价及汇总总价均不得高于公布的最高投标限	

条款号	条款名称	编列内容
		价，且工程量清单综合单价清单子目描述、工程量均不得发生变化，否则投标报价无效，投标文件按废标处理；重点评审的材料、设备单价及汇总总价均不得高于公布的最高投标限价，且规格型号材质均不得发生变化，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。（3）投标报价时暂列金额（暂估价）按招标人公布的最高投标限价中暂列金额（暂估价）列入，不得优惠，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。二、其他要求（1）项目建设过程中不得违法分包、转包、资质挂靠。（2）标后关键岗位人员监督管理严格参照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查实施办法》的通知》（湘建监督〔2018〕64号）、长沙市、望城区相关规定、合同及招标人相关文件规定执行。（3）中标候选人公示期满后，第一中标候选人应按照湘建建[2020]208号文规定配备施工项目部其他岗位人员，即技术负责人1人、施工员1人，安全员1人，质量员1人,施工员可由技术负责人兼任，所配备人员为本单位在职人员，未按要求配备，取消其中标资格。（4）招标人归档资料要求：招标人需要留存中标人的纸质投标文件、投标文件电子版（PDF或Word格式）、投标人自行选择相关报价软件格式的投标报价文档，中标人应当在收到中标通知书后3日内向招标人提供与电子投标文件一致并盖有单位公章的纸质投标文件5份，存有投标文件电子版（PDF或Word格式）和投标报价文档（报价软件格式）的U盘或光盘2个张，当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。（5）投标人必须保证投标文件所投入的项目负责人等关键岗位人员均为公司正式在职员工，且能够按期到位。并承诺在合同履行过程中不得更换人员，必须坚持在现场工作，特殊情况下，经招标人批准，方可更换和离开现场。如招标人在合同执行过程中发现单位有更换人员、挂靠、转包行为可终止合同，没收履约保证金，并按合同条款进行相应的处罚。（6）按照《长沙市涂料中挥发性有机物（VOCs）减排工作方案》（长沙蓝天办〔2019〕22号）文件精神，本项目施工所用涂料必须全部采用低挥发性有机物涂料，对未全部采用低挥发性有机物涂料、不能稳定达标排放、不满足措施性控制要求的，依法依规严格处罚。
10.12.3	本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。	

条款号	条款名称	编列内容
10.12.4		招标代理服务费：参照计价格[2002]1980 号、发改办价格［2003］857 号文件约定由中标人支付，招标代理服务费按招标代理合同约定，由中标人在领取中标通知书时向招标代理公司全额支付。 交易服务费： 根据《湖南省发展和改革委员会关于我省公共资源交易服务收费的通知》（湘发改价费规〔2024〕292 号）文件规定，本项目交易服务费按照招标人 0%,中标人 100%收取。
10.12.5		□本项目属于园林绿化工程。
10.12.6		拟任项目经理在建情况以投标截止时在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询信息为准，有在其他项目任关键岗位人员情形的，评标委员会应当否决其投标。 投标截止时，拟任项目经理在“湖南省建筑工程监管信息平台”之外有在其他项目任关键岗位人员情形的，其奖项、业绩不予计分，且应当在投标文件中如实注明，并承诺中标后能够从该项目按期撤离。评标期间，投标文件中注明有在建，但没有承诺能够按期撤离的，评标委员会应当否决其投标；中标候选公示期间，发现未如实注明有平台之外的在建情况的，招标人取消其中标候选人资格，并提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。 中标候选人公示明确的公示期满之前，拟任项目经理不能按时到岗履职的（含不能从其他项目按期撤离的），招标人取消其中标候选人资格，并提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。中标通知书发放后，拟任项目经理不能按时到岗履职的（含不能从其他项目按期撤离的），招标人取消其中标人资格，并提请住房和城乡建设主管部门按规定记录一般不良行为。
10.12.7		1、招标人在收到履约担保的同时向中标人提供工程款支付担保。 2、税收征管按照国家、省和我市有关规定要求执行。 ☑3、投标人须在投标文件中提供关于廉政建设和作风建设承诺书原件或复印件

条款号	条款名称	编列内容
	（格式附后）。 推荐格式： 廉政建设和作风建设承诺书 致：（招标人）： 为贯彻中央、省、市关于廉政建设和作风建设的有关规定和要求，坚决贯彻落实《长沙市构建“亲”“清”政商关系的若干意见》，我单位特作如下廉政承诺：与业主方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并承诺遵守以下但不限于以下作风建设规定： 1、不以任何理由向业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人赠送礼金、有价证券、支付凭证、电子货币、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 2、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人报销和代为报销应由其个人支付的费用。 3、不以任何理由为业主方工作人员装修住房、婚丧嫁娶事宜或为其家人的工作安排等提供资助。 4、不以任何理由邀请业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参加宴请、国内旅游、健身、娱乐以及出国(境)旅游等活动。 5、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与工程项目有关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动提供便利。 6、主动监督业主方工作人员的履职行为，对不正确执行公务及“索拿卡要”等违规行为及时向有关部门举报和反映。 ☑ 4、支持开展党建工作承诺书（或党建工作预案）原件或复印件（格式附后）。	

条款号	条款名称	编列内容
	党建工作预案（已成立党组织的企业提供） 致：（招标人）　　： 为落实中央、省、市加强党的基层组织建设、实现党的组织和工作覆盖，经我单位党组织集体研究，现提供基本情况并编制预案如下： 一、公司党组织基本情况： 二、拟在该项目开展党建工作预案： 三、拟在该项目开展党建工作初步计划： 同时承诺：没有资质挂靠等违法违规行为；投标文件所投入的管理、技术人员和党建工作人员均为本公司正式在职人员。 或： 支持开展党建工作的承诺书（没有成立党组织的企业提供） 致：（招标人）　　： 我公司拟配备的项目关键岗位人员中，中共党员有　　人。 我公司承诺： 在该项目的人员配备中，有 3 名及以上正式党员、条件成熟的，支持建立党组织，提供必要的场地和经费并支持党员参加“三会一课”等组织生活；对党员人数不足 3 人、不具备单独建立党组织的，支持成立功能型党组织或支持党员参加联合党组织的“三会一课”等组织生活。 备注： 党建工作预案包括如下内容： 1、公司党组织基本情况 （1）党组织机构设置、隶属关系情况	

条款号	条款名称	编列内容
	（2）党组织负责人及党务工作人员配备情况 （3）在以往项目管理中同步开展党务工作的有关做法（如有） 2、拟在该项目开展党建工作预案 （1）公司拟派　　同志负责指导该项目的党建工作，该同志基本情况如下：（包括姓名、性别、出生年月、入党时间、党内职务等有关情况，该同志须为中共正式党员，不要求常驻工地）。 （2）拟配备的临时党组织（临时党支部或党小组）负责人情况（包括姓名、性别、出生年月、入党时间、党内职务等有关情况，该同志须为中共正式党员，要求常驻工地，可为兼职）。 （3）拟在该项目开展党建工作初步计划 项目参建人员中，有 3 名及以上正式党员的，成立临时党组织,并制定初步计划，初步计划内容包括：怎样对照《中国共产党章程》第三十二条、第三十三条之规定，落实相对应的党建工作任务；落实“三会一课”等组织生活制度有关要求；落实阵地建设有关要求；落实以党的基层组织建设促进项目建设；参与项目管理和决策等。 项目参建人员中，党员人数不足 3 人、不具备单独建立党组织的，负责联系就近社区或参建单位党组织。	
10.12.8	1、本项目☐采用☑不采用 远程异地评标。 ☑ 2、关于渣土处置：本项目将根据长沙市住房和城乡建设局《关于在建设工地推广使用纯电动智慧渣土车参与渣土运输处置试点工作的通知》(长住建发【2021】51 号）要求处置渣土，具体在专用合同条款中明确。 ☑ 3、本项目需要使用建筑垃圾再生产品。招标人将在施工合同中明确:严格落实《长沙市建筑垃圾资源化利用管理办法实施细则》(长住建发【2018】134 号）和	

条款号	条款名称	编列内容
		《关于进一步加强建筑垃圾资源化利用产品应用工作的通知》(试行)(长住建发【2021】91 号）文件精神。如中标人拒绝签署，招标人有权取消其中标资格。 □4、关于以工代赈：本项目为以工代赈项目，应严格按照《湖南省发展和改革委员会关于印发〈关于在政府投资项目特别是重 点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的实施方案〉的通知》（湘发改西开〔2022〕1018 号）组织落实，并在与中标人签订项目合同时在专用条款中明确务工技能培训以及下列内容： ①本项目以工代赈用工及劳务报酬发放要求是：/ ②以工代赈的具体建设任务和用工环节是：/ ③对组织的当地（县域）群众务工发放劳务报酬总额是：/ 5、房屋建筑工程室外排水管网工程严格按照《长沙市住房和城乡建设局关于进一步加强城镇房屋建筑室外排水管网工程建设质量管理工作的通知》(长住建发〔2023〕95 号)文件执行。
10.12.9		1、关于园林绿化奖项涉及两个以上承建单位的计分问题: 园林绿化获奖项目承建单位有两个及以上的，按照评审计分表中的计分规则计取。 2、关于园林绿化项目奖项加分的问题:不包含养护项目获奖工程。
10.12.10		1、获奖项目承建（参建）单位有两个以上的，项目经理奖项得分分值按照企业资信及履约能力评审计分表中规定的分值进行计取。 2、类似工程业绩评审依据中的“招标工程”指进入公共资源交易中心招标的项目。
10.12.11		**针对 3.7.3“签字和（或）盖章要求”的补充说明：** **投标文件必须签章的内容只有“投标函”、“法定代表人身份证明”、“授权委托书”、“共同投标协议”共四处，这四处均须按相应要求加盖电子签章，其他显示有签章的内容处均不做签章要求。**

条款号	条款名称	编列内容
/	/	

投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书 。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

☐采用资格预审方式，投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

☑采用资格后审方式，投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（13）法律、法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1　按投标人须知前附表的规定执行。

1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第 2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2　招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少 15 日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足 15 日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1　投标文件由投标函及附录、投标报价、施工组织设计三部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第八章投标文件格式。

3.1.2　投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.2 投标报价

3.2.1　投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改应当符合本须知第 4.3 项的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1　在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2　出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。

3.4 投标保证

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。

3.4.2　投标人不按本须知第 3.4.1 项要求提交投标担保的，应当否决其投标。

3.4.3 未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.4.4 中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.5在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还；

3.4.6 不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起5个工作日内退还。

3.4.7 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

3.5资格审查资料

采用资格预审方式的， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第八章“投标文件—投标函格式”。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2　投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3　投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照投标人须知前附表的规定加密投标文件。

4.1.2 未按本须知第 4.1.1 项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时在线参加。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、监督人等有关人员姓名；

（4）由招标人在开标现场随机抽取α、β、P 值并记录在案；

（5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人确认开标结果；

（7）招标人在开标记录上确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2　有下列情形之一的，应当回避：

（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；

（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；

（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；

（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（6）评标委员会成员被主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保及工程款支付担保

□7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

☑7.3.1 采用经评审的最低投标价法中标的， 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2 中标人不能按本须知第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 招标人应当向中标人提供工程款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1 自中标通知书发出之日起 30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于 3 个的；

（3）通过资格预审的申请人少于 3 个的；

（4）经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的；

（5）有效投标人不足 3 个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，否决本次招标的；

（6）所有中标候选人依法均不能确定为中标人的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 异议和投诉

9.4.1 投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.2 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起 10 日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.3 有关信用评价信息弄虚作假的异议，按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价管理暂行办法》处理。经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 2-1：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

1、制作本项目投标文件所使用软件：为长沙市新版工程建设电子招标投标系统投标文件制作软件（长沙工程版），下载栏目为：长沙公共资源交易电子服务平台-交易服务-下载中心，下载链接为：http://fwpt.csggzy.cn/jyfwgjxz/19726.jhtml，请各投标人及时下载安装正确版本软件。

2、通过以上途径下载的招标文件为 CSGCZF 格式，参与投标的投标人需使用长沙市新版工程建设电子招标投标系统投标文件制作软件（长沙工程版）制作 CSGCTF 格式投标文件。

3、需要按照招标文件要求办理 CA 数字证书，具体办理流程详见在湖南省公共资源交易服务平台 CA 证书办理或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区。

4、招标人或行政监管部门需要留存投标文件、评标报告等纸质文件资料进行归档时，应当由招标代理机构从长沙公共资源交易电子服务平台下载提供。当提供的纸质文件资料与长沙公共资源交易电子服务平台记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

5、投标人在编制电子投标文件时应当将单个节点文档大小控制在 200M 以内，整个投标文件大小控制在 600M 以内，请投标人注意控制文件大小 。

6、投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。

7、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。　　8、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。　　9、开标注意事项：投标人自带电脑，自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为

撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

说明：采用计算机辅助评标，包括采用电子化招标投标的，本附表应当作为“投标人须知”的附件，由招标人根据各地和招标项目的具体情况给予规定。

附件 2-2：否决投标的情形

否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件所集中列示的为准。未列入本附件所列情形的，不得作为否决投标的依据。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.7 施工组织设计采用合格性评审，被评标委员会认定为不合格的；

1.8 投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件 3-1 评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.9 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

/

附件 2-3：投标报价成本评审办法

投标报价成本评审办法

本附件是“评标办法”的组成部分，评标委员会对投标人投标报价成本评审比较时，适用本办法。

1.启动成本评审工作的前提条件

在满足下列三项条件的前提下，评标委员会应当启动成本评审，以判断投标人的投标报价是否低于其成本：

1.1 投标人的投标文件已经通过“形式、资格、响应性评审”；

1.2 投标人的施工组织设计通过合格制评审的（如有）；

1.3 投标人的投标报价低于报价评审警戒线的，报价评审警戒线为进入报价评审的合格投标人投标报价算术平均值的 95%。

2.评审组织工作

由评标委员会经济类专家组织实施

3.评审方法及标准

对低于报价评审警戒线的投标报价按照招标文件规定的重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价（以下简称“重点评审单价”）的评审标准进行评审。

重点评审单价评审标准如下：

（一）房屋建筑总承包工程为最高投标限价的/%（90%以上 92%以下，具体取值由招标人明确，下同）；

含有装配式建筑的，房屋建筑总承包工程为最高投标限价的/%(92%以上 94%以下）；

（二）市政基础设施总承包工程（轨道交通工程除外）为最高投标限价的 86%（85%以上 87%以下）；

（三）轨道交通工程为最高投标限价的/%（88%以上 90%以下）；

（四）单独招标的装饰装修工程为最高投标限价的/%（92%以上 94%以下）；

（五）单独招标的园林景观绿化工程、仿古建筑工程为最高投标限价的/%（88%以上90%以下）；

（六）单独招标的安装工程为最高投标限价的/%（90%以上 92%以下）。

（七）其他工程（未包含在上述工程中的其他工程）为最高投标限价的/（招标人根据项目具体情况明确）。

4.低于投标成本报价竞争行为的确认

（一）重点评审单价中，任意一项低于评审标准（不含本数）的，应当认定该投标人以低于成本报价竞争，否决其投标。

（二）有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，否决其投标。

①经评审论证，认定该投标人的报价低于成本的；

②投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于成本的，应当要求投标人通过电子交易平台作出说明并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，应当认定该投标人的报价低于成本。

评标委员会将认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。

5.本方法所称的“以下”、“以上”均含本数。

附件2-4：计算机辅助评标办法

1、制作本项目投标文件所使用软件：为智慧投标文件制作工具（长沙工程版），下载栏目为：长沙公共资源交易电子服务平台-交易服务-下载中心，下载链接为：http://fwpt.csggzy.cn/jyfwgjxz/19726.jhtml，请各投标人及时下载安装正确版本软件。

2、通过以上途径下载的招标文件为CSGCXZF格式，参与投标的投标人需使用智慧投标文件制作工具（长沙工程版）制作CSGCTF格式投标文件。

3、投标人需要根据电子招标投标要求办理CA数字证书或使用电子营业执照。CA证书办理详见湖南省公共资源交易服务平台或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区。电子营业执照可使用微信、支付宝等搜索"电子营业执照”小程序免费申领。

4、招标人或行政监管部门需要留存投标文件、评标报告等纸质文件资料进行归档时，应当由招标代理机构从长沙公共资源交易电子服务平台下载提供。当提供的纸质文件资料与长沙公共资源交易电子服务平台记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

5、投标人在编制电子投标文件时应当将单个节点文档大小控制在200M以内，整个投标文件大小控制在600M以内，请投标人注意控制文件大小 。

6、投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。

7、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

8、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投

标人不得对此持有异议。

9、开标注意事项：投标人自带电脑，自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

附件 2-5：评定分离工作方案

□评定分离工作方案

（适用采用评定分离方式确定中标人的项目）

说明：本附件的具体内容由招标人根据招标项目的具体情况及第三章评标办法规定的“评定分离”工作规则自行编写。

第三章 评标办法设置

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审	
	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致
	投标文件	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外
	投标报价	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外
	法定代表人身份证明	提交盖投标人单位章的法定代表人身份证明
	授权委托书（如有）	提交法定代表人签字或盖章的授权委托书
	共同投标协议（如有）	提交共同投标协议，且明确了牵头人
	投标文件签字盖章	投标文件中的投标函和共同投标协议（如有）签字盖章应符合以下情形之一： （1）盖投标人单位章 （2）法定代表人或其委托代理人签字或盖章
2.1.2	资格评审	
	营业执照	具备有效的营业执照
	资质等级	符合第二章“投标人须知”的规定

	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
	拟任项目经理资格	符合第二章“投标人须知”的规定
	其他要求	符合第二章“投标人须知”的规定
	1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生了重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。	
2.1.3	响应性评审	
	投标内容	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围
	投标报价	投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价； 投标报价中的绿色施工安全防护措施项目费按照省住房城乡建设主管部门的规定计算； 投标报价中的安全责任险按照省住房城乡建设主管部门的规定计算； 投标报价中的环境保护税按照省住房城乡建设主管部门的规定计算； 投标报价中的增值税按照政府有关主管部门的规定计算费用； 投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致的。
	工期	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限
	工程质量和保修	投标文件载明的质量标准和保修承诺不低于招标文件的要求
	省外入湘企业基本信息登记	符合第二章“投标人须知”的规定
	拟任项目经理在建情况	符合第二章“投标人须知”的规定
	投标保证	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，保函受益人和投标人的全称与招标人和投标人名称一致；保

		函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前；保函有效期应不短于投标有效期。
	投标有效期	投标有效期不短于投标人须知前附表的规定
	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
	关于廉政建设和作风建设承诺书原件或复印件	符合第二章“投标人须知”的规定
	支持开展党建工作承诺书（或党建工作预案）原件或复印件	符合第二章“投标人须知”的规定
	关于渣土处置	符合第二章“投标人须知”的规定
	关于使用建筑垃圾再生产品	符合第二章“投标人须知”的规定
	其他响应招标文件提出的实质性要求和条件	
条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	权值构成（总权值1）	业绩及信用评价权重（取值范围：0.15-0.30）：0.30 投标报价权重（取值范围：0.70-0.85）：0.70
2.2.4（1）	施工组织设计（采用合格性评审方式）	
	施工方案与技术措施	1.施工方案不完整，且缺少关键项目施工技术方案；或者市政项目缺少交通措施（除招标文件明确不需要外）；缺少建筑垃圾现场减量、分类处置、扬尘污染防治等相关内容； 2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。
	质量管理	1.质量目标不满足招标文件要求，缺少质量保证措施

	体系与措施	2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定。
	安全管理体系与措施	1.安全目标不满足招标文件要求，缺少重大危险源识别和控制，缺少施工安全措施； 2.引用强制性技术标准错误，或明显违反国家和省有关规定
	1.适用于施工组织设计采用合格性评审项目； 2.合格性评审采用明标的方式由评标委员会集体评审； 3.因施工组织设计缺项或者同一项评审内容被超过一半评标委员会成员判定为不合格的，施工组织设计不合格，应当否决其投标； 4.施工组织设计评审不合格的，评标委员会应当注明理由和依据。	

条款号	评审因素	评审标准	计分方式		
2.2.4（4）	业绩及信用评审				
	评审因素	类别	数量和分值	计分制	最低分	最高分
	投标人类似工程业绩	业绩	施工业绩，每个2.5分。单项合同金额不少于1200万元的市政道路工程施工业绩。	加分制	0	5
	投标人优良信息	施工招投标信用评价	施工招标投标信用评价得分×25%	加分制	0	25
		施	施工项目	加分制	0	10

		工项目季度考评综合优良率	季度考评综合优良率得分			
	项目管理机构项目经理	不良信用信息	项目经理存在信用评价不良信用信息的，根据不良信用信息类型，按照表后注解对应的分值进行扣除。	扣分制	0	10
	1.类似工程业绩 1.1 招标人可以根据项目实际情况选取 0-2 个类似工程业绩纳入评审。 1.2 评审依据：以投标文件中提供的中标通知书（招标工程提交）、 合同和竣工验收资料以及本项目答疑文件明确可以作为评审依据的资料的复印件为准，并提供“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上体现其作为相应承包人的项目网页截图。相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺序认定。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字或盖章确认，下同）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位签字或盖章认可，下同）。 投标人提供的类似工程业绩同时包含多个工程类别（专业）的，其工程类别（专业）所对应的工程量应当依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料、项目答疑文件明确可以作为评审依据的资料进行认定。 以上资料均不能明确区分的，由评标委员会进行认定。 1.3 评审期限：3 年，自工程竣工验收文件中建设单位签字或盖章之日起计算。类似工程业绩评审依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字或盖章之日的，以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。 2. 不良信用信息： 按照以下不良信用信息扣分标准扣分，严重失信行为名单（含失信黑名单，下同）每次扣 8 分、刑事处罚每次扣 2 分、失信被执行人每次扣 1 分、行政处罚每次扣 0.5 分、严重不良行为记录每次扣 0.5 分、一般不良行为记录每次扣 0.3 分。湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅发布的结果为准；湖南省行政区域外的不良行				

	为记录以全国建筑市场监管公共服务平台发布的信息为准，按严重不良行为记录扣分。不良信用信息扣分有效期同综合评估法后备注。 3. 园林绿化工程定义 本办法所称园林绿化工程的定义按照住房城乡建设部《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2017〕251 号）相关条款执行。园林绿化工程施工招标时，应在招标文件载明其属于园林绿化工程，招标人不得将具备原城市园林绿化企业资质、市政公用工程施工总承包资质、建筑工程施工总承包资质等其他企业资质作为园林绿化工程投标人资格条件。 4.施工信用评价、施工项目季度考评综合优良率计分要求同综合评估法后备注。

<table>
<tr><td rowspan="6">2.2.4
（5）</td><td colspan="3">投标报价评审</td></tr>
<tr><td colspan="3">1．适用于经评审的最低投标价法；
2．基准价：Y= A×（1-P）+B×(1-β)×P
A——进入报价评审环节且不低于成本的最低报价；
B——最高投标限价；
P——招标人根据项目实际设定抽取区间后随机抽取，抽取区间(间隔 0.5%)：60%～62.5%、62.5%～65%、65%～67.5%、67.5%～70%；本项目的抽取区间为 67.5%～70%。
β —— 4%、5%、6%、7%、8% ，开标时随机抽取确定；
3．经评审的最低投标价，为进入报价评审环节的有效投标报价中大于或者等于基准价的投标报价中的最低报价。
4.如进入投标报价评审的所有投标人投标报价得分均为 0 分的，重新招标。</td></tr>
<tr><td>评审标准</td><td>计分方式</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>投标报价＞基准价</td><td>100-0.5L</td><td>$L=\frac{\text{投标报价}-\text{经评审的最低投标价}}{\text{经评审的最低投标价}}\times 100$</td></tr>
<tr><td>投标报价＝经评审的最低投标价</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>投标报价＜经评审的最低投标价</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

条款号	编列内容	
3	评标详细程序	详见本章附件 3-1
3.1.2	否决投标情形	详见第二章附件 2-2

3.2.2	判断投标人是否低于成本报价	详见第二章附件 2-3 投标报价成本评审办法
3.3.2	进入详细评审阶段投标人数量的确定方式	详见投标人须知前附表

评标办法（经评审的最低投标价法）

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分，并按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

1.评审标准

1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

已进行资格预审的，见本招标项目资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准

1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表；

1.5 业绩及信用评审评审标准：见评标办法前附表；

1.6 投标报价评审标准：见评标办法前附表。

2.评审程序及澄清

2.1 评审程序

1．施工组织设计评审。

2．形式、资格、响应性评审。

3. 业绩及信用评审。

4．确定进入报价评审的投标人。

5．报价评审。

6．汇总评分结果。

2.2 投标文件的澄清和补正

2.2.1 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

2.2.4 评审过程中，评标委员会拟作出否决投标决定的，应要求投标人进行书面澄清、说明或补正，未进行该程序的，不得作出否决投标决定，投标人未按要求进行回复的除外。

3.评标结果

3.1 评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，按照其投标报价由低至高排序。投标报价也相同时，按照业绩及信用评审得分由高到低确

定排序。以上都相同时，由评标委员会投票确定排序。
3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件 3-1：评标详细程序

评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）施工组织设计评审；

（3）形式、资格、响应性评审；

（4）业绩及信用评审；

（5）投标报价评审；

（6）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成

不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.4.2 投标人应当按照评标委员会的要求，在规定的时间内通过电子交易平台提供加盖公章或法定代表人（或其委托代理人）签署的澄清、说明或者补正资料。

3.施工组织设计评审

评标委员会对所有投标人提交的施工组织设计进行评审。

4.形式、资格、响应性评审。

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

4.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

4.2 资格评审

4.2.1 未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

4.2.1 已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

4.2.2 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。

4.3 响应性评审

4.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

4.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

4.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人通过电子交易平台确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作澄清。投标人对修正结果应通过电子交易平台进行确认。投标人对修正结果有不同意见或未通过电子交易平台进行确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

4.5 是否予以否决投标

4.6.1 评标委员会在评标过程中，依据第二章附件 2-2 中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

4.5.2 第二章附件 2-2 集中列示的否决投标情形如果与第二章“投标人须知”和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以附件 2-2 集中列示的为准。

5.业绩及信用评审、投标报价评审

评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分。

5.1 业绩及信用评审计分

5.2 投标报价评审按下列程序进行：

5.2.1 是否以低于成本报价竞争

评标委员会应当对低于报价评审警戒线的投标人的报价进行评审，以判断投标报价是否低于成本。投标报价成本评审按照第二章附件 2-3 中的规定进行，对低于成本竞标的投标人予以否决。

5.2.2 对投标总报价进行评审。

<1>按照评标办法前附表的规定计算“基准价”。

<2>计算报价得分

按照评标办法前附表的规定计算通过了形式、资格、响应性评审、施工组织设计评审，并且未被认定为低于成本竞争的投标人投标报价的“偏差率”。

按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对投标报价进行计分。

5.3 澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台提供加盖公章或法定代表人（或其委托代理人）签署的澄清、说明或者补正资料。澄清、说明或补正按照评标办法正文第 2.3 项执

行。

5.4 汇总评分结果

评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

C= J1×G+J2×H

其中：C——评标总得分

G——业绩及信用

H——投标报价评审得分

J1、J2——各项评审因素的权重

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.中标人的确定

6.1 推荐中标候选人

6.1.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照评标总得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

6.1.2 投标人数量少于 3 个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

6.2 确定中标人

招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

6.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7．特殊情况的处置程序

7.1 关于评标活动暂停

7.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

7.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.2 关于评标中途更换评委

7.2.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

7.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

8.补充条款

8.1 评标过程中，评标委员会成员对法律法规及相关政策文件理解不一致或者不熟悉的问题，应当在现场提请行政监管部门解释。对招标文件中存在的其他问题应当提请招标人澄清。

对上述情形以外的问题，由评标委员会集体讨论决定。无法形成一致意见时，应当按照少数服从多数原则进行表决并予记录。

8.2 评标专家签署评标报告前，评标委员会主任评委应当组织评标专家并邀请招标人、招标代理机构进行复核。

第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

合同编号：

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理
总局

制定

目录

第一章 招标公告(投标邀请书) 9
☑第一章 招标公告（适用于未进行资格预审的公开招标项目） 9
1.项目概况 9
2.资格要求 10
3.资格审查 11
4.评标办法 11
5.招标文件的获取 11
6.投标文件的递交 12
7.发布公告的媒介 12
8.行政监督 12
9.其它 12
10.联系方式 13
第二章 投标人须知 15
1.总则 37
2.招标文件 40
3.投标文件 41
4.投标 43
5.开标 44
6.评标 45
7.合同授予 46
8.重新招标和不再招标 47
9.纪律和监督 47
10.需要补充的其他内容 49
附件 2-1：电子投标文件编制及报送要求 49
附件 2-2：否决投标的情形 51
附件 2-3：投标报价成本评审办法 52
附件 2-4：计算机辅助评标办法 54
附件 2-5：评定分离工作方案 56
第三章 评标办法设置 57
1.评审标准 64
2.评审程序及澄清 64
3.评标结果 64
第四章 合同条款及格式 71
第一部分 合同协议书 76
第二部分 通用合同条款 80
第三部分 专用合同条款 81
1. 一般约定 81
1.3 法律 82
2. 发包人 84
3. 承包人 85
4. 监理人 93
5.工程质量 94
6. 安全文明施工与环境保护 94
7. 工期和进度 95

8. 材料与设备 97
9. 试验与检验 98
10. 变更 98
11. 价格调整 101
12. 合同价格、计量与支付 102
13. 验收和工程试车 105
14. 竣工结算 107
15. 缺陷责任期与保修 109
16. 违约 109
17. 不可抗力 113
18. 保险 113
19. 索赔 113
20. 争议解决 114
附件 1：承包人承揽工程项目一览表 115
附件 2：关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求 116
附件 3：发包人供应材料设备一览表 118
附件 4：工程质量保修书 119
附件 5：履约担保格式 121
附件 6：预付款担保格式 123
附件 7：支付担保格式 124
附件 8. 关于成立项目经理部并启用印章、签名的函 126
附件 9：安全生产责任协议书 127
附件 11：文明施工责任协议书 131
附件 12：廉政建设合同书 134
附件 13：人工费分账制拨付协议 137
第五章　工程量清单说明 141
1. 工程量清单说明 141
2. 最高投标限价编制说明及公布内容 141
3. 投标报价说明 143
4. 其他说明 145
5. 工程量清单（另册） 145
第六章 图纸 146
第七章 技术标准和要求 147
第一节 一般要求 147
1. 工程说明 147
2. 承包范围 148
3. 工期要求 149
4. 质量要求 150
5. 适用规范和标准 150
6. 安全文明施工 151
7. 治安保卫 162
8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 163
9. 样品和材料代换 164
10. 进口材料和工程设备 166
11. 进度报告和进度例会 166
12. 试验和检验 168
13. 计日工 169

14. 计量与支付 170
15. 竣工验收和工程移交 171
16. 其他 173
第二节　特殊技术标准和要求 173
1. 材料和工程设备技术要求 173
2. 特殊技术要求 174
3. 新技术、新工艺和新材料 174
4. 其他要求 174
第三节　适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程 174
第八章 投标文件组成设置 176
第一节　投标函及附录格式 177
一、封面 178
二、投标函 180
三、投标函附录 181
四、法定代表人身份证明 182
五、授权委托书 183
六、共同投标协议(联合体投标适用) 184
七、投标保证 185
八、项目管理机构 187
(一)项目管理机构组成表 188
(三)拟任项目经理简历表 189
(四)项目经理主要工作经历表 190
(五)项目经理获奖情况 191
(六)项目经理自评表 192
九、拟分包计划表 193
十、资格审查等资料 194
(一)投标人基本情况表 195
(二)投标人证件复印件 196
(三)近年完成的类似项目情况表 197
(五)投标人奖项情况 198
(六)投标人标准化工地情况 199
(七)投标人信用评价情况 200
(八)投标人施工项目季度考评综合优良率情况 201
(九)拟任项目经理不良信用信息证明资料复印件 202
(十)绿色科技创新指标 203
十一、企业资信及履约能力(业绩及信用)自评表 204
十二、承诺书 205
十三、投标信息表 206
十四、其他 207
第二节　投标报价格式 211
一、报价部分封面 212
二、已标价工程量清单内容 214
三、已标价工程量清单格式 215
第三节　施工组织设计格式(明标) 216
一、施工组织设计封面 217
二、施工方案与技术措施 218
三、质量管理体系与措施 219

四、安全管理体系与措施 220

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：长沙市望城区。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：_____，具体范围和内容以施工图纸及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日，具体开工日期以监理人发布的开工令为准。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥ _____元，含税)，其中不含增值税金额：_____元，增值税金额：_____元，投标下浮率：　%，下浮率=[招标控制价（不含暂估暂列金）-签约合同价（不含暂估暂列金）]÷招标控制价（不含暂估暂列金），税率_____%，当遇国家税务政策调整（承包人依法享受的税收优惠政策除外）或承包人为小规模纳税人时，调整相应税率。其中：

（1）绿色施工安全防护措施项目费：

人民币（大写）_____(¥ _____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

详见长沙市望城区财政预决算（投资）评审中心（以下简称区财评中心）预算清单；

（3）专业工程暂估价金额：

详见区财评中心预算清单；

（4）暂列金额

详见区财评中心预算清单。

2.合同价格形式：综合单价合同。

承包人承诺合同价款不低于成本价，承诺合同价款中的人工费可以覆盖农民工工资。合同结算价款按照经发包人验收合格的分部分项工程实际完成工程量乘以本合同约定的已标价工程量清单和变更项目的综合单价、措施费、市场价格调整增减费用、奖励金和违约金计算总和。发包人和承包人一致同意，本工程项目的最终结算以区财评中心审核结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 联系电话：_____。

授权范围：组织项目管理班子；以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同;指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；进行合理的经济分配。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充协议（如果有）；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录、招标文件及修改通知（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件经与第一部分合

同协议书装订成册，合同当事人加盖骑缝章后生效。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，足额支付农民工工资，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质量保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同，合同其他部分的履行双方另行协商解决。

5.如本工程项目需审计部门审计且发生最终结算金额审减的情况，承包人承诺根据发包人的通知按时返还已收取的审减部分金额；如审计认定按本合同约定承包人有违约情形的，承包人承诺无条件配合并执行审计报告。

6.如发生累计工程进度款支付金额超出发包人结算初审金额的情况，承包人承诺根据本合同约定的实际应付金额及发包人的通知按时返还超出部分金额。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在长沙市望城区雷锋北东路29号签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、特别约定

本合同所有涉及区财评中心审定的项目，如区财评中心不受理，则以发包人审定为准。

十四、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

（以下为签章处，无正文）

（本页为　　施工合同签章页，无正文）

	发包人	承包人
单位名称	（盖章）	（盖章）
统一社会信用代码		
单位地址		
法定代表人姓名		
电　　话		
传　　真		
项目联系人		
联系电话		
收款户名		
开户银行		
帐　　号		
法定代表人	（盖法定代表人私章）	（盖法定代表人私章）
或委托代理人	（签字）	（签字）

第二部分 通用合同条款

说明：“通用合同条款”采用住房城乡建设部与国家工商行政管理总局制定《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”，合同专用条款对通用条款进行修改的，适用合同专用条款的约定。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：标准、规范及有关技术文件；发包人、承包人双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：专用合同条款1.1.3.9永久占地和1.1.3.10临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。承包人应当为各阶段、各专业分包的单位统一协调好临时设施用地（房），本项目主体结构不得作为临时设施用地（房）使用。因临时设施需办理临时用地的，由承包人自行办理。

1.1.3.9 永久占地包括：见用地红线。

1.1.3.10 临时占地包括：除承包人临时设施及永久用地之外的，为实施工程需要临时占用的土地。临时占用的土地由发包人进行规划及负责提供，承包人全力协助处理。

1.1.4日期和期限

1.1.4.规范性文件4将通用条款第1.1.4.4目修改为“缺陷责任期：是指承包人

按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算。”

1.1.4.6将通用条款第1.1.4.6目修改为“基准日期：招标发包的工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前第28天的日期为基准日期”。

1.3法律

适用于合同的其他：/。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、湖南省、长沙市、望城区人民政府及其职能部门制定行政规范性文件、长沙市望城区产业投资发展集团有限公司、发包人发布或实施的有关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无国外标准要求；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后，发包人按施工进度计划要求向承包人提供施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：【2】套 ,如果承包人需要增加图纸，则由发包人协调设计单位另行提供，费用由承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标文件招标内容对应的图纸文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：但不限于实施性施工组织设计、主要材料报验清单、人员、机械计划，工程进度计划及监理和业主认为需要承包人提供的其他资料，质量保证资料及经济签证资料等；

承包人提供的文件的期限为：自发包人及监理提出要求之次日起七日内；

承包人提供的文件的数量为：四份（报送文件费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付费用）；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

审批承包人文件的期限：按照通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____ 。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按专用合同条款1.10.3场内交通和2.4.2提供施工条件

有关内容执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责场内道路和交通设施的修建、维修、养护和管理，相应费用按照合同签订当期国家（行业）、湖南省、长沙市及望城区现行的计价规范、定额或消耗量标准（包含其配套文件）以及各类工程造价相关文件，并依次按望城区、长沙市、湖南省、国家（行业）的顺序规定计取。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用按通用条款执行。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

（1）出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行专用合同条款第3.1（10）2）及第12.1 项有关约定。

（2）允许调整合同价格的工程量偏差范围：不予调整综合单价。

2. 发包人

2.1 许可或批准

将通用条款第2.1款第二自然段修改为“因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____ ；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人、长沙市望城区产业投资发展集团有限公司的相关管理办法及工作流程执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人、承包人双方以会议纪要形式另行约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）由发包人负责水、电接入开口和变压器申请，接入方案、时间和地点根据施工实际需要由双方协商确定，原则上水、电接口在距红线100m范围内。从水电

接口接入施工工地的费用、水费、电费按照合同签订当期国家（行业）、湖南省、长沙市及望城区现行的计价规范、定额或消耗量标准（包含其配套文件）以及各类工程造价相关文件，并依次按望城区、长沙市、湖南省、国家（行业）的顺序规定计取。若发包人事先提供水、电接入条件提前预交的水、电费在发包人向承包人支付工程进度款时予以优先扣除，后续水、电费由承包人向相关收费单位直接缴纳。

（2）发包人协助承包人开通施工场地与相关公共道路的通道，满足施工运输的需要，由发包人承担费用。

（3）发包人提供工程地质、地下管线、地下设施相关资料，对资料来源的真实性负责，但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当采取人工槽探或物探方式进行查明。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供资金来源证明。

发包人是否提供支付担保：提供担保，担保金额不超过合同签约金额的5%。

发包人提供支付担保的形式：一般保证担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向望城区城建档案馆移交的工程竣工资料、竣工图必须符合《关于印发<长沙市城市建设档案馆房屋建筑工程归档文件目录>和<长沙市城市建设档案馆市政基础设施工程归档文件目录>的通知》（长城档〔2023〕4号）的要求，承包人向发包人提交的工程竣工资料、竣工图必须符合发包人《关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求》（见附件2）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整的工程竣工资料及相应的电子磁盘资料各两套（其中竣工图六套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：提交竣工资料的责任和费用由承包人承担，承包人迟延提供造成发包人损失的，承包人负责全额赔偿。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工档案的初步验收与工程实体竣工验收同步进行，竣工后三个月内向望城区城建档案馆及发包人提交完整的竣工档案资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向望城区城建档案馆移交的工程竣工资料、竣工图必须符合《关于印发<长沙市城市建设档案馆房屋建筑工程归档文件目录>和<长沙市城市建设档案馆市政基础设施工程归档文件目录>的通知》（长城档〔2023〕4号）的要求，主管部门有最新规定的，按最新的规定执行；承包人向

发包人提交的工程竣工资料、竣工图必须符合发包人《关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求》。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及设计交底工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。

2）在施工图纸会审及设计交底工作前，既不属于设计变更、也不属于施工变更的错算、漏算、工程量清单项目特征描述错误等问题，以书面专题报告的形式集中提出。未提出或逾期提出的部分，视同承包人认可该部分无错算、漏算、工程量清单项目特征描述错误等问题。

2）负责办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证）等合法手续。协助发包人办理开工证件（含施工许可证）等合法手续。

3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

4）承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围建筑物、构筑物、居民等。承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（包括但不限于爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在振动的施工作业及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业等)，有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不违规干扰群众的生产、生活和通行方便。

如承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业（包括但不限于爆破作业、钻孔桩施工、路基路面碾压等存在震动的施工作业及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业等)，造成临近建筑物、构筑物震损等影响安全与正常使用及（或）群众财产损失的情况，由承包人自行承担一切责任及费用（包括但不限于损坏修复、安全鉴定等一切相关费用）。若发包人因上述情况产生索赔、赔偿、诉讼费用、律师费用及其他开支，有权向承包人追偿。

5）发包人将施工现场移交给承包人后，承包人负责施工现场的管理（包括施工安全、环境污染、扰民等），负责处理有关问题及承担由此产生的费用；若发包人因此遭受到任何形式的追索，包括但不限于诉讼、仲裁、复议及调解等，进而遭受损失的，承包人应当对发包人受到的损失承担全部赔偿责任。

6）负责施工现场临时设施、道路、管线的施工和维护保养，负责保护好施工现场周围市政设施、邻近建筑物、构筑物等设施、综合管线（含地上、地下）、文

物等，如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现综合管线、市政设施以及文物等，承包人应采取必要的保护措施，立即停止挖掘工作，并及时报告监理人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理（或按要求委托专门机构修理）被破坏的管线及公共设施，并恢复原状，费用由相关责任人自行承担。

7）承包人应按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。承包人未履行上述义务造成工程延期、财产损失或人身伤害的，由承包人承担全部责任及所发生的全部费用。承包人履行了上述义务仍造成工程延期、财产损失或人身伤害的，承包人应先承担全部责任及所发生的全部费用，再向责任人追偿。

8）遵守地方政府和有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人自行承担。

9）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人自行负责。若承包人违反前述约定造成发包人损害的，按专用合同条款第16.2.2项第（7）目承担违约责任。

10）保证施工现场清洁卫生符合望城区有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。

11）施工过程中，承包人应严格按长沙市、望城区及发包人有关安全文明施工的文件执行，搞好文明施工，树立企业形象，创建文明施工工地及标准化管理，相应费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费用中。若承包人违反前述约定造成发包人损害的，按专用合同条款第16.2.2项第（7）目承担违约责任。

12）施工过程中，承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。

13）施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失均由承包人承担，延误的工期不予顺延。

14）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

15）实行《周报》和《月报》制度。《周报》在每周例会前一天报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人按本合同约

定承担违约责任。

16)参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合解决，服从发包人及监理人现场总协调作出的决定。

17)合同规定应由承包人完成的工作（包括通过协议及补充协议、会议纪要约定内容以及设计变更等文件确定的工作），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，经发包人书面催告后仍不能完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

18）承包人应充分考虑因施工现场场地不足、施工人员在场外食宿、材料设备二次搬运、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。

19）在施工合同签订之后，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，及时执行发包人或监理人发出的工作指令，承包人未能及时执行指令且经发包人通知后不改正或者执行仍不符合要求的，承包人按2000元/天的标准向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失，承包人赔偿发包人的全部损失。

20）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复，若因此造成发包人损失的，承包人负责赔偿。

21）发包人不提供借土场和弃土场，取、弃土资源费等相关费用按《关于明确长沙市望城区政府投资建设工程造价管理有关事项的通知》（望财办〔2020〕77号）执行。承包人外借土和外弃土应符合发包人和行政主管部门土石方施工、运输等相关要求，如施工过程中，发包人需对土石方进行调配的，承包人应无条件服从并积极配合土方调配的实施，如因发包人土方调配导致运距发生变化按实调整。

对土方调配工作消极怠工、弄虚作假、不服从协调的承包人，承包人按5000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金累计不超过合同额的3%。

对采用暴力胁迫、强揽工程、伪造签证、恶意串通等手段破坏和阻挠实施土方调配的承包人，发包人将提请望城区委、区政府，对相关承包人予以行政处罚；产生严重后果的，提请纪委、政法机关根据有关党纪、法律法规严肃查处。承包人应合法取土，因不合法取土而造成的一切责任及损失均由承包人承担；且承包人应按“蓝天保卫战”相关要求做好相应工作措施。

22）承包人严格执行长沙市住房和城乡建设局《长沙市建筑垃圾资源化利用管理办法实施细则》（长住建发﹙2018﹚134号）、《关于在建设工地推广使用纯电动智慧渣土车参与渣土运输处置试点工作的通知》（长住建发﹙2021﹚51号）、《关于进一步加强建筑垃圾资源化利用产品应用工作的通知》（试行）（长住建发

（2021）91号）、《长沙市施工围挡标准图集》(2021版)、发包人的《工程洽商与工程签证管理办法》、《工程项目管理考核评分》等相关工程管理办法及规定,前述规定有修订的，按最新的规定执行。

23) 发包人通知承包人进场后，由承包人组织各方按发包人《工程测量管理实施细则》对现场原地面进行复测，复测后由各方对测量成果签字确认后即完成施工现场移交（移交手续），后续施工现场照管由承包人负责，此后红线范围内土方、石方、弃土等工程数量发生变化，由此造成的工期和费用增加由承包人承担。

24)如施工需要使用砂浆的，施工单位须按照《关于印发<长沙市预拌砂浆管理办法>的通知》（长工信发（2024）13号)文件要求使用预拌砂浆，严禁现场搅拌砂浆。主管部门有最新规定的，按最新的规定执行。

25)项目部成立后3个工作日内，承包人应就项目章和项目经理签名向发包人备案，同时出具书面特别授权文件说明项目经理的授权范围、工程项目章使用范围，工程项目章在特别授权范围内具有与公司公章相同的效力（见附件8）。合同履行中，项目章遗失、被盗等承包人应在事件发生后48小时内书面告知发包人，且承包人应在新印章启用后3个工作日内向发包人备案，否则由此造成的损失概由承包人承担。

26）承包人不得拖欠农民工工资和材料设备货款等，由此导致的责任由承包人自行承担，若承包人违反前述约定造成发包人损害的，按专用合同条款第16.2.2项第（8）目承担违约责任。

27）对需要使用建筑垃圾再生产品而采取联合招标或总承包+专业分包招标方式的建设工程项目，承诺在工程施工过程中按设计要求使用再生产品，不再就再生产品应用比例进行设计变更。

28）承包人在施工过程中应按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016对主体结构进行沉降观测，并自行承担由此发生的一切费用。

29）承包人在施工过程中应配合发包人委托的检测、监测及监理单位等第三方机构进行质量检测、施工监测及工程监理等工作。

30)因项目推进需要，发包人如需将本合同中部分或全部权利义务转让至发包人指定第三方的，承包人应无条件同意并积极配合发包人与第三方签订相应补充协议；如因承包人未及时签订补充协议导致发包人或发包人指定第三方逾期付款或无法付款的，发包人不承担任何违约责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：　　；

身份证号：　　；

建造师执业资格等级：　　；

建造师注册证书号：　　；

建造师执业印章号：　　；

安全生产考核合格证书号：　　；

联系电话：　　；

电子信箱：　　；

通信地址：　　；

承包人对项目经理的授权范围如下：组织项目管理班子；以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；进行合理的经济分配。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人按20万元的标准向发包人支付违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按日以合同总金额的万分之一且不低于3000元/天的标准向发包人支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理，承包人按20万元/次的标准向发包人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人按20万元/次的标准向发包人支付违约金。

3.2.5 将通用条款第3.2.5项修改为："项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。"

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行，且人员配置需符合《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2020〕208号文的要求，文件有修改或更新的，按最新的文件执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他关键岗位人员的，承包人将替换人员的相关资料送经监理人和发包人进行资格审核，经审核通过后方可进行更换，原则上替换人员不得低于承包人原投标承诺的标准，同时承

包人按照以下约定向发包人支付相应违约金：

（1）更换项目负责人、技术负责人的，承包人按20万元/人的标准向发包人支付违约金；

（2）更换除项目负责人、技术负责人以外的其他关键岗位人员的，承包人按10万元/人的标准向发包人支付违约金；

（3）项目负责人、技术负责人如果在一个月内不到岗或六个月内连续两次更换均不能满足监理人或发包人要求，承包人按照20万元/人的标准向发包人支付违约金，六个月内连续两次更换均不满足要求视同不在岗时间。同时，发包人保留解除合同的权利。

3.3.4 将通用条款3.3.4修改为："承包人主要施工管理人员出勤及离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员每月出勤不得少于本月施工时间的70%。主要施工管理人员出勤率低于规定出勤时间的，承包人按每人每天2000元的标准向发包人支付违约金；出勤率低于规定时间20%的，承包人按每人50万元的标准向发包人支付违约金。承包人主要施工管理人员离开施工现场，应经总监理工程师书面同意；每月累计超过5天的，应征得发包人的书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意。"

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：本合同确定的项目负责人及其他关键岗位人员不允许更换（不可抗力除外）。承包人擅自更换项目负责人、技术负责人的，承包人按20万元/人的标准向发包人支付违约金；承包人擅自更换除项目负责人、技术负责人以外的其他关键岗位人员的，承包人按10万元/人的标准向发包人支付违约金；承包人提出经发包人同意更换项目负责人、技术负责人的，承包人按5万元/人的标准向发包人支付违约金；承包人提出经发包人同意更换除项目负责人、技术负责人以外的其他关键岗位人员的，承包人按3万元/人的标准向发包人支付违约金。主要施工管理人员更换比例原则上不得超过施工项目关键岗位总人数的30%。承包人应按望城区相关规定完成更换人员备案登记。

承包人主要施工管理人员（项目经理除外）擅自离开施工现场的违约责任：每发生一人次，承包人按日以合同总金额的万分之零点二且不低于1000元/天/人的标准向发包人支付违约金。

增加第3.3.6项：本款约定的承包人人员相应违约金累计金额以签约合同价的20%为上限。

3.4 承包人现场查勘

将通用条款3.4款第一自然段修改为"承包人应对基于发包人按照第2.4.3项

【提供基础资料】提交的基础资料所做出的解释和推断负责。发包人对资料来源的真实性负责，但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用。承包人应检查基础资料的准确性、完整性，发现问题应及时通知发包人，且使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域等进行施工时应当采取人工槽探或物探方式进行充分探测、查明；反之因基础资料的错误、遗漏而导致承包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。”

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：国家法律、法规禁止及发包人禁止分包的工程或工作。

主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规规定的及承包人具备施工资质的。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包之外的且经发包人同意分包的劳务性分包及专业分包。

其他关于分包的约定：承包人进行劳务性分包及专业分包均需提前书面征求发包人同意；分包合同提交发包人备案。同等条件下，优先支持项目所在地的企业。

承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送监理人及发包人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案。

未经发包人书面核准同意，经发包人勒令及时纠正后，如承包人拒绝及时纠正的分包行为视为违法分包，承包人按专用合同条款第16.2.2项第（1）目承担违约责任。对于分包工程，分包人不能按照监理人或发包人要求的工期、质量、安全及各项指令实施，经监理人或发包人连续两次整改通知仍不能达到要求时，发包人有权对分包工程进行单独分包，承包人应予以积极配合，原分包队伍退场结算以及可能造成的损失均由承包人自行承担。发包人不另行支付分包管理费等费用。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按照通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保形式为：无条件（见索即付）的、不可撤销的可查询的银行业金融机构独立保函，由承包人在合同签订前提交，其中联合体中标的，履约担保由牵头人提交；

履约担保金额：☐经评审的最低投标价法。担保金额：_____（中标金额低于最高投标限价10%以内的，为中标合同金额的10%。中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。）☐综合评估法。担保金额：_____　（为中标金额的8%）；

担保期限为：保函签发之日起至工程竣工验收合格之日止，若保函所设有效期届满，但主体工程（房屋建筑及单独招标的桥梁工程项目为完成主体；单独招标的路面工程为完成路面）尚未完工的，则承包人应续保至主体工程完工之日或提供其他经发包人认可的履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》及监理规范。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》及监理规范。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：监理人需要取得发包人批准才能行使的职权包括：

（1）检验承包人工程变更、计量和造价，其结论必须事先经发包人审批确认；

（2）检测验收工程材料、构配件质量，其结论必须事先经发包人审核确认；

（3）发布开工令、停工令、复工令应当事先征得发包人书面同意；

（4）验收工程和确认付款依据，其结论必须事先经发包人审核确认；

（5）未经发包人事先书面同意，监理人无权免除或变更本合同约定的承包人的任何权利和义务；

4.3 监理人的指示

将通用条款4.3款第三自然段修改为“承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提
出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或者撤销，监理人逾期未回复的，承包人应立即将书面异议提交发包人，发包人未及时确认的，承包人有权拒绝执行上述指示。”

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无其他授权事项。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

将通用条款5.3.2款检查程序第三自然段修改为“监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人应立即书面通知发包人，发包人48小时内未确认的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。”

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责，发包人协助。

关于编制施工现场治安管理计划的约定：承包人负责，发包人协助。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由承包人按长沙市、望城区及发包人的相关规

定做好文明施工。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施项目费支付比例和支付期限的约定：详见专用合同条款第12.2.1项。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行，且因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，一切后果由承包人自行承担。监理人对修订计划的审批不是对工程延期的审批，也不对确认的改进措施负责，只是督导承包人在有序组织、准备充分的状态下施工。修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

将通用条款7.3.2 项修改为“ 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。”

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

将通用条款7.5.1项修改为："在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（6）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无其他约定情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照专用条款第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行"。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，每逾期一天承包人按工程签约合同价总额的万分之四向发包人支付违约金。此外，当工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理人要求的期限内采取措施赶上进度计划的，发包人有权根据实际情况采取相应措施，调整承包人承包范围，直至解除本合同，承包人应予服从。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金的总额不超过签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10级及以上台风；

（2）长沙地区五十年一遇的雨雪冰冻天气；

（3）其他国家/湖南省气象局公开发布的信息。

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

将通用条款第7.8.1项第二自然段修改为："因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。"

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

将通用条款7.8.6项修改为：

“监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，工期相应顺延，发包人应当赔偿承包人停工损失（仅限于机械台班进出场费、现场看守人员工资）。赔偿金额由承包人申报，发包人复核，区财评中心审核批准为准。”

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.3材料与工程设备的接收与拒收

将通用条款8.3.2项修改为：“ 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，装饰装修材料按设计和有关标准采购，承包人在选定装饰装修材料前，应向监理人和发包人提报装修方案（含各材料的品牌、质量、型号、颜色、质地和其他特征要求，另外提供两个以上的备选品牌），并应在装修方案获得监理人同意和发包人书面同意后才能使用相关材料；承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人和发包人检验，未经监理人和发包人检验的材料和工程设备不得投入使用。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意和发包人书面同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计、有关标准要求或发包人品质要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计、有关标准要求或发包人品质要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担”。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

将通用条款8.5.3项修改为：“发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，发包人的违约责任按专用条款16.1.2（3）目执行。”

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人另行确定以及相关主管部门规定。

8.7 材料与工程设备的替代

将通用条款 8.7.2 项第二自然段修改为："监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，承包人应立即书面通知发包人，发包人 7 天内未确认的，视为发包人和监理人同意使用替代品。"

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同价格中。

将通用条款8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施 第二自然段修改为"承包人修建临时设施的费用已包含在合同价格中，发包人不再额外签证支付。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。"

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供施工设备和临时设施。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

将通用条款9.1.2第一自然段修改为"承包人根据合同约定自行安排现场试验人员、提供试验设备器材以及其他必要的试验条件，或委托具有相应资质的检测机构，所需费用（含见证取样检测）由承包人承担，发包人委托检测项目的工程质量检测费用由发包人承担。

承包人根据合同约定自行安排工程施工监测（如深基坑、高边坡）工作，或委托具有相应资质的监测机构，所需费用由承包人承担，发包人委托监测项目的工程监测费用由发包人承担。"

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款及发包人《工程洽商与工程签证管理办法》执行。

10.3 变更程序

增加“10.3.4项 设计变更及工程量签证程序

1）设计变更及工程量签证程序按：按发包人《工程洽商与工程签证管理办法》执行，任何违背规定程序和权限的变更及签证，发包人可不予认可，并有权扣除承包人该项变更金额20%或1万元的违约金。

2）工程量清单上已列项目，在实际施工中有增减的，均应按照变更签证程序完成相应流程；在实际施工中不发生的或减少的且未完成变更签证流程的，发包人予以扣除，并按本合同约定追究承包人违约责任。

3）设计图纸、预算清单所列的特殊项目如：抛石、清淤、换填、软基处理改良、台背及排水管道回填等，施工时必须按发包人《工程洽商与工程签证管理办法》完成相应流程后方可施工。”

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:由于工程变更引起工程量变化或提供的工程量与实际有差异时，投标时已明确了分部分项工程量的综合单价，结算时不再调整（除本合同专用条款第11条约定情况外，量变综合单价不变）。已标价工程量清单中有适用于变更项目的单价时，变更项目不论工程量变更增减量大小，均按已标价工程量清单中的综合单价计算变更项目工程价款；如项目变更取消，按已标价工程量清单中的该项目综合单价核减工程价款。 已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目时，可在合适范围内参照类似子目的单价；没有类似子目时，由承包人依据招标控制价组价原则（招标控制价组价原则未明确的按《关于明确长沙市望城区政府投资建设工程造价管理有关事项的通知》（望财办〔2020〕77号）执行）及招标控制价当期人工及材料价格进行组价（人工及材料调差按照合同约定在结算时统一调整），但投标人投标下浮率应予保持，监理人（或代建人）、发包人、区财评中心共同核定后作为结算依据。

承包人已标价工程量清单高于发包人公示的最高投标限价的价格部分（包括但不限于工程量清单综合单价、措施项目费用等）按发包人公示的最高投标限价价格结合投标下浮率（如有）办理结算。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包方确认，并应详细说明与原方案措施项目相化的变化情况，拟实施的方案经发承包双方确认后执行，除合同另有约定外，应按照下列规定计量并调整措施项目费:

(1) 单价措施项目费，应按照工程变更引起的实际发生的工程量数量乘以按变

更估价约定确定的单价计算；

(2) 总价措施项目费，应按照工程变更引起的实际变量，已有的总价措施项目按投标时的公式计算；

(3) 新增工程量引起新增措施项目，其措施项目的综合单价按变更估价约定的规定确定；

(4) 绿色施工安全防护措施项目费，其组成的单价措施项目费和总价措施项目费应按照工程变更引起的实际变量，依据国家或省级、行业建设主管部门的计价规定计算。

10.4.2 变更估价程序

将通用条款第10.4.2项修改为“按发包人《工程洽商与工程签证管理办法》执行。”

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条

款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：_____。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：按通用条款执行。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

按发包人《工程洽商与工程签证管理办法》中合同内确认性洽商类型执行（其中暂估价项目单价按本合同第10.4.1项“变更估价原则”执行）或另行书面协商约定。

10.7.3 将通用条款10.7.3项修改为“因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人不得因发包人未审定暂估价项目具体单价为由拒不进行材料采购、工程设备采购、专业工程实施，承包人不得以此为由延长工期或者向发包人要求赔偿、补偿。”

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额必须按实际发生，并按发包人《工程洽商与工程签证管理办法》中合同内确认性洽商类型执行，其中暂列金额单价按本合同第10.4.1项“变更估价原则”执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：__是__。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/__；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①施工期间对于因材料涨(跌)价而变更合同价款的，只有当单项材料预算价格涨(跌)幅度超过±5%时，该单项材料价格按涨(跌)幅度全部调整。

②材料差价，应按预算口径和中标结果执行相应的下浮率，并按配套计价文件计取相关费用。

③承包人应在材料（需要进行价格调整的材料）采购前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

关于基准价格的约定：经区财评中心审定的本工程预算清单采用的材料价格。

关于材料价格调整范围的约定：需要进行价格调整的材料仅限于区财评中心审定的施工图预算中列明及经审批的工程变更中新增的，并在《长沙建设造

价》发布的预算价及苗木市场价、长沙市财评中心发布的预算价（同种材料以《长沙建设造价》发布的材料价格优先）中有对应单价的下列材料：

1）钢筋、水泥、商品混凝土、预拌砂浆材料；

2）单项材料费金额超过招标控制价2%（不含2%）以上的其他材料。

未在上述范围的材料价格不予调整，其价格波动风险由承包人自行承担，定额中未考虑的施工损耗、连接材料、临时工程、临时设施及材料消耗、暂估暂列工程均不在材料价格调整范围内。价格调整工程量基数以经发包人审定的计量月报计算为准，材料价格调整按预算口径和中标结果执行相应的下浮率，并按配套计价文件计取相关费用。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人与承包人协商一致，采用单价合同作为本合同价格形式。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：一般自然灾害（本合同其它条款明确约定可以调整合同价款之外的自然灾害）；因承包人原因导致的施工方案变化引起的施工费用的增加；承包人清单综合单价涵盖的内容相对于工程量清单计价规范及发包人公示的工程量清单标底上限值所涵盖的内容有漏项；承包人清单综合单价计算错误；实际工程量的增减对清单综合单价的影响；除本合同明确约定可以调整价格的主要材料外的其他材料、机械费等价格调整因素变化。合同履行过程中，发生合同风险范围内的情形，合同价款不作调整。

风险费用的计算方法：按照招标文件相关条款执行，如招标文件中未予明确，则合同风险包干费已综合考虑在合同综合单价内，合同履行过程中，发生合同风险范围内的情形，不予另行计取风险费用、不予调整合同综合单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）现场签证和变更按本合同专用条款第 10.4.1款约定执行；

（2）市场价格波动引起的价格调整按本合同专用条款第11.1款约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不采用总价合同。

风险费用的计算方法：不采用总价合同。

风险范围以外合同价格的调整方法：不采用总价合同。

3、其他价格方式：不采用其他价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本项目工程预付款支付比例为10%，预付款支付比例的基数为（农民工劳动报酬保证金+安全防护文明施工措施费）/10%，对应金额为发包人按照《关于印发<长沙市工程建设领域农民工工资保证金管理办法>的通知》（长人社发[2019]86号）支付的建设领域农民工劳动报酬保证金及《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建〔2022〕227号）支付的安全防护文明施工措施费之和。前述规范性文件有变更的按最新的文件执行。

预付款支付期限：1.按照《关于印发<长沙市工程建设领域农民工工资保证金管理办法>的通知》（长人社发[2019]86号）执行；2.发包人按照《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建〔2022〕227号）执行。前述规范性文件有变更的按最新的文件执行。

发包人支付预付款前，承包人应提供等额合法有效的增值税税务发票，否则发包人有权迟延付款，直至承包人提供为止，因此产生的责任及损失由承包人承担，且承包人不得以此为由拒不履行其本合同项下的义务。

预付款扣回的方式：在工程款支付过程中扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款及区财评中心审定的本项目工程量清单对应的计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，承包人必须提供上月计量分部分项工程验收合格资料，否则本月不予计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

将通用条款第12.3.3（3）目修改为：“（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人应书面通知发包人，发包人应在收到承包人的书面通知后7天内完成工程量报表的审核。”

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不采用总价合同计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用总价合同计量。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用其他价格形式合同计量。

12.4 工程进度款支付

将通用条款12.4款修改为："工程进度款（工程进度款由人工费与其他工程款组成）的支付按不低于已完成工程价款的80%执行，具体如下：

（1）本工程人工费总造价约为　　万元（按施工合同价款总额的　　%预计，即　元* %=　　元）。人工费按月支付，每月实际完成量经发包人审定后，发包人按月以不超过实际完成产值的（以工程预算中人工费占造价比例确定）%与承包人申报费用两者取低值予以支付，但是发包人可以根据项目性质、法定事由提前预付人工费。人工费由发包人支付至承包人提供的农民工工资专户，根据《湖南省实施〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉办法》（湘人社规〔2022〕3号）等相关文件（文件有修改或更新的，按最新的文件执行）规定可不设置农民工工资专户时，则支付至工程款账户。人工费支付不挂钩项目考核评分，分账协议详见附件21；

工程价款中的其他工程款按季度支付，每季度实际完成量经发包人审定后，其他工程款的进度款基数按以下方式确定：

1）如本次付款未使用专项债资金，则按不超过实际完成产值的40%（房建、桥梁、隧道、路灯、电力埋管、给排水工程、交通设施工程为50%）计算；

2）如本次付款使用专项债资金，则按不超过实际完成产值的66%计算，专项债资金使用完毕后进度款基数按上述第（1）项比例执行。

发包人对项目考核评分，90分以上的，按进度款基数的120%再结合本合同专用条款第12.2.1项再扣减累计已付人工费予以支付；80-90分（含90分）的，按进度款基数的100%再结合本合同专用条款第12.2.1项再扣减累计已付人工费予以支付；70-80分（含80分）的，按进度款基数的80%再结合本合同专用条款第12.2.1项再扣减累计已付人工费予以支付；70分及以下当期不予支付。

本合同范围所有工程项目竣工验收合格及完整结算资料提交发包人完成初审或区财评中心一审后12个月内支付至合同或结算初审金额的70%（使用专项债资金的为80%），以合同和结算初审金额两者总额低的为准。若非承包人原因无法在完工后6个月内办理竣工验收或非承包人原因无法在竣工验收合格后按本合同约定的期限办理结算初审的，发包人在12个月内按累计不超过合同或实际完成产值的70%

（使用专项债资金的为80%）进行支付，以合同和实际产值金额两者总额低的为准。结算初审金额不含不可预见费、甲供材料款、未实施的暂列金额等。如项目分期或因发包人原因导致项目分段结算的，按工程造价占比等比例支付。单项变更超过合同总价20%或500万以上的同比例计入当期付款。

（3）全部竣工资料备案完毕（因发包人原因除外）、工程结算经区财评中心最终审定后12个月内支付至工程结算价款的97%[如最终结算审定报告中未扣除相关违约金及税费调整的，发包人有权扣除后再行支付]。预留结算金额的3%作为质保金（质保金不计取利息）。

其中合同金额在1000万元及以上的工程施工合同,工程尾款(约合同或结算初审金额的27%)按以下两种情形分期支付(有专项债资金使用要求的除外):

1、未过缺陷责任期的，在12个月内分三次等额支付，支付时点为端午节、中秋节及春节。

2、已过缺陷责任期的，在12个月内分两次等额支付，支付时点为端午节、中秋节或春节，以先到达的为准。

（4）本合同范围所有工程项目竣工验收合格，缺陷责任期满（缺陷责任期内，承包人按合同约定履行了相应的责任义务），且全部竣工资料备案完毕（因发包人原因除外）、工程结算经区财评中心最终审定、工程项目移交主管部门（未形成实体工程的除外）后12个月内，发包人付清结算价3%的质保金。

（5）发包人支付以上（1）至（4）项工程款前，承包人应该提供等额合法有效的税务发票，否则发包人有权迟延付款，直至承包人提供为止，因此产生的责任及损失由承包人承担，且承包人不得以此为由拒不履行其本合同项下的义务。

（6）合同签订后，承包人应按《湖南省实施〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉办法》（湘人社规〔2022〕3号）等相关文件规定（规范性文件有修改或更新的，按最新的文件执行）设立农民工工资专户，向发包人提供农民工工资专户及相关资料，其他工程款承包人指定收款账户见第一部分合同协议书签章处，如承包人需对收款账户信息予以变更，则需在发包人付款时间7日前书面通知发包人。否则，发包人按本合同收款账户信息进行的支付，视为有效支付，一切损失由承包人自行承担。”

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

将通用条款13.1.2项修改为：“分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条

件的，承包人应提前 48 小时书面通知监理人和发包人进行验收。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人应及时通知发包人进行验收；监理人和发包人无正当理由不参与验收的，承包人有权自行验收，监理人和发包人应认可验收结果。分部分项工程未经验收，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作竣工资料的组成部分。”

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行。

将通用条款第13.2.2项第（5）目修改为“工程未经验收或验收不合格，先行使用（通车）的，不影响工程的竣工验收程序，承包人仍应当按照竣工验收程序履行义务，不免除或减轻承包人原因造成的质量缺陷而应承担的保修责任”

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价未支付部分为基数，按照中国人民银行发布的同期存款基准利率支付违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天承包人有权要求发包人按工程签约合同价总额的万分之四向承包人支付违约金，但违约金的总额不超过签约合同价的1%。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天承包人按工程签约合同价总额的万分之四向发包人支付违约金，但违约金的总额不超过签约合同价的1%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

将通用条款第13.3.1项第（1）目修改为“（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人和发包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人和发包人在试车记录上签字。监理人和发包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人和发包人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人和发包人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人和发包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。”

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.2 将通用条款13.4.2项修改为“发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后一个月内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在本合同工程竣工验收合格后28天内，向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料。如逾期并经发包人书面催告后14天内仍未提交竣工结算报告及完整的结算资料的，发包人有权不再受理且有权根据已有的资料进行审查，相应责任及损失由承包人自行承担。如承包人存在结算资料欠缺的，发包人有权委托有资质的第三方中介机构进行造价鉴定，相关中介机构服务费用及发包人损失，发包人有权从结算剩余金额（如有）或承包人其他工程项目剩余款项中扣除，抵扣不足部分发包人有权向承包人追偿，维权费用包括但不限于案件受理费、保全担保费、执行费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等。

承包人提交竣工结算申请单的资料份数：一式三份。

竣工结算申请单应包括的内容及要求，除通用条款的内容外，还应包括以下内容及要求：

（1）承包人竣工结算书必须按望城区工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料。在发包人规定的结算资料上报截止日期以后，承包人应不再增加任何结算资料（如竣工图纸、设计变更、签证资料、价格凭证等），承包人在结算过程中允许补充一次结算资料，如补充资料超过一次发包人可不予接收。

（2）对新增材料及暂（定）估价材料、工程设备的结算价格，由承包人向发包人申请确认，发包人应组织相关部门及时签字确认 。

（3）根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在工程款支付或工程竣工结算时扣除。

（4）因非发包人原因导致发包人供应材料无法满足承包人施工需要的，承包人应自行补足
施工所需材料，且承包人不得以此为由延长工期或索要费用；承包人要求发包人超过设计及变更图纸供应材料的，超过图纸部分材料对应价款，发包人有权在最终结算款中扣回。

（5）承包人应如实编制报送工程结算，如果经区财评中心审定后，承包人报送发包人结算价超过区财评中心最终审定金额10%以上的，结算审计费用中超过10%以上部分的核减服务费由承包人承担，核减额10%以内的核减服务费由发包人或有关审计部门承担，有关结算审计费用按发包人与造价咨询机构签订的有关咨询服务合同约定计取和支付。承包人报送发包人结算价超过区财评中心最终审定金额20％的，同时扣超出审定价20％以外的金额（即超出审定金额120％的金额）的2％作为违约金，两项扣款在其工程结算款中扣除。

（6）任何一项因承包人原因未在规定期限内办妥相关手续的工程变更均不能计量支付和办理结算。

（7）竣工结算资料编制及报送要求详见《长沙市望城区财政投资评审管理办法》（望政办发〔2017〕103号）。主管部门有最新规定的，按最新的规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人通过委托第三方初审造价咨询服务机构按 区内相关文件执行，发包人与承包人对竣工结算文件的初审结果无异议后，由发包人报送区财评中心审定，以区财评中心出具的审定报告时间为准。

发包人完成竣工付款的期限及逾期付款违约责任：按本合同专用条款第12.4款和第16.1.2项第（1）目执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人初步审查意见对承包人的竣工结算申请提出书面异议的，承包人应当根据该审查意见进行相应的修改，并重新提交修改后的竣工结算文件，初审时间重新计算。发包人与承包人对竣工结算文件的初审结果无异议后，由发包人报送区财评中心审定，以区财评中心出具的审定报告为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：三份。

承包人提交最终结算申请单的期限：本合同约定付款时间28天前。

14.4.2 最终结清证书和支付

将通用条款第14.4.2项第（1）目修改为“发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批”。

（2）发包人完成支付的期限及逾期付款违约责任：按本合同专用条款第12.4款和第16.1.2项第（1）目执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：支付结算工程款时，按工程结算总价的3%扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）工程结算总价3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在缺陷责任期内不计取利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。工程质量保修书未约定的，以国家相关规定为准。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

将通用条款第16.1.1项修改为“在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包

人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生本项第（1）、（3）目违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。”

发包人违约的其他情形：无其他情形。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：对未支付款项按中国人民银行同期存款利率支付迟延违约金，本合同专用条款另有约定的除外。

（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人有权要求发包人向承包人支付根据相应定额取费计算该部分工作中包含的合理利润。（本合同专用条款7.5.2项、16.2.2项原因及双方友好协商经承包人书面同意取消的工作除外）。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期延误的，工期相应顺延。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：同专用条款7.8.6项。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：同专用条款7.8.6项。

（6）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

将通用条款16.1.3项修改为：“承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定

暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（6）目约定的违约情况，合同发包人应当赔偿承包人停工损失（仅限于机械台班进出场费、现场看守人员工资）。赔偿金额由承包人申报，发包人复核，区财评中心审核批准为准。”

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：见通用条款及专用条款其他约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：承包人按转包或违法分包合同金额的10%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人赔偿发包人损失，并按发包人或监理人要求进行整改，承担因此产生的费用和工期延误。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人重新采购符合合同约定的材料和工程设备，因此导致的工期延误及产生的费用，均由承包人自行承担。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人按发包人要求返工、改建、维修，因此导致的工期延误及产生的费用，均由承包人自行承担。

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人按签约合同价的0.2%向发包人支付违约金，并按发包人或监理人要求进行整改，自行承担因此产生的费用和工期延误。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按本合同专用条款7.5.2项执行。

（6）承包人在缺陷责任期及质量保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人可委托第三方进行修复，按实际发生费用的1.5倍从质量保证金中扣回，质量保证金不足部分（质量保修期内质量保证金如已返还，则视为不足），承包人必须补足；同时质量保证金的返还期限相应顺延。

（7）因扬尘控制不当、蓝天保卫战未达到要求、群体性事件（含农民工上访）、工程借弃土违法用地等承包人履约不到位的原因造成发包人及其关联公司受到行政主管部门处罚的，则承包人按处罚金额的2倍向发包人支付违约金;如造成发

包人经济损失和工期延误，承包人应负责全部赔偿。

（8）承包人如出现拖欠农民工工资的，发包人经调查属实，有权从工程款中直接代扣支付，且承包人按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

（9）承包人未按本合同专用条款及通用条款第13.6款的约定退场，除相关费用由承包人承担外，承包人按1000元/天的标准向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人赔偿发包人的全部损失。

（10）承包人未按本合同第一部分《合同协议书》第七条“承诺”第4、5款约定按时返还相应款项的，承包人对未返还款项按照一年期贷款市场报价利率（LPR）支付资金占用费；逾期返还超过56天的，承包人对未返还款项按照一年期贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付资金占用费，并赔偿发包人的维权损失，包括但不限于律师费、案件受理费、资料费、差旅费、交通费用等。

（11）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权解除合同，发包人有权要求承包人按签约合同价的20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人的损失，则承包人应赔偿发包人的合理直接实际损失。

（12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：参照通用及专用条款的相关约定执行，无通用条款及专用条款约定的，承包人违约且经发包人通知后不改正或者履行仍不符合要求的，承包人按1000元/天的标准向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失，承包人赔偿发包人的全部损失。

（13）在本合同项下承包人应支付的违约金，发包人可要求承包人按以下方式支付：

1）以现金或转账形式支付；

1）在各期进度款（含结算款、质保金等）支付中直接扣除；

1）提取承包人履约保证金；

1）承包人授权发包人在其他工程项目剩余款项中扣除。

发包人要求承包人以现金或转账形式支付违约金的，承包人应在收到通知后5个工作日内完成违约金支付，承包人拒不支付该项违约金，发包人按本目2）、3）点扣除承包人双倍违约金。

承包人发生除本项第（11）目约定以外的其他违约情况时，监理人或发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人拒不整改、拖延整改或在本合同履行过程中出现两次及以上类似情况的，发包人视问题严重程度要求承包人按2000-10000元/次的标准向发包人支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人恶意违约的，如有履约保证金，则履约保证金不予退还；若无履约保证金，则承包人按照签约合同价的5%向发包人支付违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备可以按实际采购价或现值（以实际采购价与现值两者取低值）的70%支付费用，发包人继续使用承包人在施工现场的临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件不需支付费用。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

将通用条款第16.2.4项第（1）目修改为：

（1）合同解除后，承包人实际完成工作对应的合同价款按已标价工程量清单的70%计算，发包人不继续使用的承包人在施工现场的材料、设备，由承包人自行清运出施工现场，相关费用由承包人自行承担，发包人不另行支付任何费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括但不限于恐怖活动，法律、行政法规、地方性法规、规章等的立改废，政府或主管部门的行政行为（包括但不限于规划调整、征拆），非承包人原因引起的第三方非法阻工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28个工作日内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应依照法律规定为本企业施工项目缴纳安全生产责任保险等,相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行，若因保险人做出变动的，则收到保险人通知的一方应立即通知另一方，并通知监理人。

19.索赔

19.2 对承包人索赔的处理

将通用条款第19.2款第（2）项修改为“发包人应在收到监理人的索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。”

将通用条款第19.2款第（3）项修改为“承包人接受索赔处理结果的，索赔款项按照本合同约定的付款条件、时间及比例进行相应支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。”

19.4 对发包人索赔的处理

将通用条款19.4款第（2）项修改为“承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。”

20. 争议解决

将通用条款第20.3款、20.4款整体修改替换为：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，提出争议事项的一方应将其主张或请求以书面形式通知对方，另一方在收到书面通知后的三十日内，双方应以友好方式解决争端，但另一方在收到书面通知后未作出任何回应或者双方未能在前述期限内通过友好协商解决争端的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决,诉讼期间无争议部分继续履行。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求

附件3：发包人供应材料设备一览表

附件4：工程质量保修书

附件5：履约担保格式

附件6：预付款担保格式

附件7：支付担保格式

附件8. 关于成立项目经理部并启用印章、签名的函

附件9：安全生产责任协议书

附件10：治安、防火责任协议书

附件11：文明施工责任协议书

附件12：廉政建设合同书

附件13：人工费分账制拨付协议

附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积（平方米）	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

附件2：关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求

关于对施工单位工程竣工档案编制工作的规范要求

各施工单位：

为进一步加强对建设工程竣工档案编制工作的管理，确保工程竣工档案收集归档完整、内容准确齐全，在施工过程中充分发挥对工程质量的监督、检验、记录和促进作用，提高建设工程质量监控及管理水平。现就施工单位工程竣工档案编制工作作出以下规范要求：

第一条 施工单位应充分重视工程竣工档案编制工作，确保责任落实到位。

施工单位应明确一名工程竣工档案工作的责任领导（项目经理或技术负责人），从始至终地领导、监督和指导工程档案资料编制工作；应配备专职资料员负责本项目档案资料的编制、收集、整理工作，并要求资料员持证上岗；应明确施工员、质量员、试验员、材料员等工程技术人员在施工过程中为资料编制采集真实数据，并做好施工过程的相关记录；施工单位分管档案资料编制工作的责任领导及资料员的名字及身份证号码应填入城建档案馆规定的《建设工程档案工作终身责任人登记表》中，对工程竣工档案编制的质量终身负责。

第二条 施工单位应将工程竣工档案编制工作融于施工全过程，确保资料与工程进度同步。

施工单位应将工程竣工档案编制工作与工程施工进度一起抓，及时做好隐蔽工程记录、工程质量报审、工程检测试验等资料。在工程地基基础、主体、道路路基、其他分部工程验收等重要阶段性验收时，工程档案资料必须基本符合要求。

第三条 工程竣工档案的编制内容应符合档案编制规范及当地城建档案馆的要求，收集齐全并整理立卷后进行归档移交。

1、承包人向区城建档案馆移交的工程竣工资料必须符合湖南省住房和城乡建设厅《关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知湘建〔2020】97号》和《市政基础设施工程归档文件目录2020版》。主管部门有最新规定的，按最新规定执行；

2、承包人向发包人提交的工程竣工资料、竣工图在符合上述要求的基础上，还应提交施工单位工程项目经理及质量管理花名册、分部分项工程划分及工程试验检测方案，同时各个分部分项工程报审报验表、质量验收记录及检验批报审报验表、质量验收记录必须齐全，隐蔽验收记录后须附照片贴页。承包人应按建设单位相关要求整理成卷、审查合格后移交至档案管理部门。

第四条 工程竣工档案归档的规范要求

1、工程竣工档案（含竣工图）要求至少编制三套，分别由建设单位、城建档案馆及施工单位保存，其中竣工图应为四套，第四套竣工图移交至维护管理单位。移交至建设单位、城建档案馆和维护管理单位的档案应为原件。

2、工程竣工档案的内容必须真实、准确、系统、完整，是客观反映工程建设活动的真实记录；档案资料内容的填写、签字一律采用耐久性强的书写材料，不得采用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水、复写纸书写；要做到图样清晰、字迹清楚，签字、日期、盖章手续完备；竣工图的编制应符合规范要求，确保图物相符、完整、准确。

3、声像档案应按照城建档案馆和集团公司的要求编制，内容要全面反映工程施工全过程情况，编制质量符合要求。

第五条 档案工作的检查与考核

1、在工程开工初期，建设单位应组织施工单位项目负责人、资料员及相关工程技术人员参加工程竣工档案工作交底及培训，增强档案工作意识，提高档案编制业务水平；

2、在工程施工过程中，若出现下列情况，将视情节严重予以处罚。一是施工单位领导对资料编制工作极不重视，项目资料员无证上岗或更换频繁（更换三次以上）；二是资料编制工作出现严重不实；三是资料编制工作严重滞后。以上情况除责成整改外，并对施工单位处以3000-5000元/次的罚款；

3、在工程地基基础、主体、道路路基等分部工程验收前，建设单位需对档案资料编制工作进行检查，发现的问题施工单位必须及时整改。在分部工程实施验收时，经检查发现资料编制仍不合格的，将视情节严重对施工单位处以500-2000/次元的罚款；

4、在工程竣工验收后三个月内，如施工单位未能及时向城建档案馆及建设单位移交整套符合要求的竣工档案，工程结算暂停。

附件：湖南省住房和城乡建设厅《关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知湘建〔2020】97号》和《市政基础设施工程归档文件目录2020版》；

附件3：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
				合计					

附件4：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就　　施工项目签订工程质量保修书。

一. 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围 ：除不可抗力因素外，凡属非发包人原因造成各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成第三方的相关损失，均属于承包人保修责任范围，维修费用及造成的危害由承包人自行承担；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人配合施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：包括项目全部施工范围（具体的范围和内容以施工图纸及工程量清单为准）。

二. 质量保修期

根据国务院《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

3.供热与供冷系统，为4个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为4年。

5.其他项目：按设计文件规定的合理使用年限，设计文件未规定的质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三. 缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过验收之日起算。

本工程双方约定，发包人预留结算价款的3%作为工程质量保证金。质量保证金银行利息为零。缺陷责任期内承包人无违约情形的，且全部竣工资料备案完毕（因发包人原因除外）、工程结算经区财评中心最终审定后12个月内，发包人将剩余质量保证金返还承包人。

四．质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五．保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费用，由造成质量缺陷的责任方承担。

承包人在缺陷责任期及质量保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可委托第三方进行修复，按实际发生费用的1.5倍从质量保证金中扣回，质量保证金不足部分（质量保修期内质量保证金如已返还，则视为不足），承包人必须补足；同时质量保证金的返还期限相应顺延。

六．双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质量保修期满。

附件：工程缺陷责任期终止证书

发包人单位：（盖章）	承包人单位：（盖章）
法定代表人或	法定代表人或
委托代理人：	委托代理人：

附件5：履约担保格式

_____（受益人名称）：

鉴于你方作为招标人已经于_____年_____月_____日向公司（以下称“中标人”）发出___（招标项目及标段）___发出中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的工程建设合同义务，向你方出具见索即付保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）_____ 元（¥ _____）。

2．本保函有效期自保函签发之日起至竣工验收合格之日止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程中止施工超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过_____年___月___日。

3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。

4．你方的索赔通知应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：_____。

5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。

7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程项目中止施工超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开立人：_____（盖章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

_____年___月___日

附件6：预付款担保格式

预付款担保（格式）

（发包人名称）：

根据　　（承包人名称）（以下称“承包人”）与　　（发包人名称）（以下简称“发包人”）于　　年　　月　　日签订的　　（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）_____/_____元（小写：¥　　/　　）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年　　月　　日

附件7：支付担保格式

支付担保函

保函编号：

致：_____：

鉴于你方作为承包人已经与_____（以下称“发包人”）于___年_月_日签订了《_____施工合同》（以下称“主合同”），签约合同价为(_)。应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的除工程质量保证金、暂估价、暂列金额、绿色施工安全防护措施项目费以外的工程款。

2.我方保证的金额最高不超过主合同约定的工程款的5%，即人民币元（大写）：_____。

3.本保函最高保证担保金额将随我方已支付的索赔金额而担保金额相应减少。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：一般保证担保。保证的期间为：自担保函开立之日起至止，届时本支付担保函自动终止。

三、承担保证责任的形式及要求

我方承担保证责任的形式是代为支付。在本支付担保函有效期内，我方收到本担保函约定的索赔单据后，向你方支付索赔款项。本担保函的索赔单据包括：本支付担保函、书面索赔通知、发包人与你方共同加盖公章确认发包人存在违约致损事实且需赔偿你方损失金额的书面文件、确认发包人违约致损事实且需承担金钱赔偿责任的已生效法院判决或已生效的仲裁裁决、发包人案涉本项目原因被强制执行且无可供执行财产而终结执行的裁定、法院出具的受理发包人破产申请的裁定和法院出具的终结发包人破产程序裁定。前述单据必须在本担保函有效期内于我方正常工作时间（9:00-12:00,13:00-17:00）由你方的法定代表人或授权委托代理人当面递交至我方的单位地址。

四、保证责任的解除

发生下列任一情形时，无论本担保函之正本退还我方与否，我方均不承担保证责任：

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任、未提交符合本担保函要求的索赔单据或发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除；

2.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除；

3.我方收到你方出具的免除担保函项下付款义务的文件，我方保证责任解除；

4.因你方违约致使发包人未履行工程款支付义务的，我方不承担保证责任；

5.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任；免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任；

6.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任；

7、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，双方均应提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他

1.未经我方书面同意，本保函不得转让，不得设定担保，我司对受让人不再承担保证责任。

2.本保函不得擅自修改变更。

3.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。

七、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖私章）

地址：

日期：_____年_____月_____日

（本保函失效后，请在3个工作日内将原件退回我方注销）

附件8. 关于成立项目经理部并启用印章、签名的函

关于成立项目经理部并启用印章、签名的函

（发包人全称）：

根据（发包人全称）_____于_____年__月___日发给我司的《中标通知书》，我司为（招标文件或中标通知书工程全称）施工人。为全面履行合同，加强工程管理，公司决定成立 （规定的印章内容） 并启用印章（项目印模、项目经理签名及特别授权内容如下）。我单位及本工程项目经理部严格执行授权文件印鉴管理，信守合同，保质保量按时完成工程任务。

项目经理的特别授权范围为：组织项目管理班子;以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同;指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;选择施工作业队伍;进行合理的经济分配。

项目经理部印章特别授权使用范围： 工程技术资料、工程月报计量、变更签证资料往来使用，不得用于一切经济活动合同的签订。

项目经理在特别授权范围内的签字具有与承包人法定代表人签名相同的效力，项目经理部印章在特别授权范围内具有与公司公章相同的效力。

特此函告

（营业执照上核准的企业名称）

加盖公章

日期

印模：　　项目经理签字：

附件9：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要求严格贯彻执行国家和本省、市、区颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照住房城乡建设部《市政工程施工安全检查标准》(编号为CJJ/T275-2018)等文件要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施

工。涉及重大危险源的分部分项工程的详细施工方案必须按经专项审查批准后的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照”安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。

如遇有与国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为发包人、承包人双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

附件10：治安、防火责任协议书

治安、防火责任协议书

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，经发包人、承包人双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1、发包人在与承包人签约工程合同时，明确施工现场治安防火工作管理要求、落实责任、加强指导。

2、发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3、发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500—1000元人民币／次）。

4、承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

（1）未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

（2）未严格控制施工现场动用明火管理规定进行动火作业尚未造成后果的。

（3）施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

（4）违反施工现场用电安全管理规定用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5、承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000—50000元人民币的一次性责任违约经济处理。

6、发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人

认可。处理款从承包人工程进度款中直接扣除。

7、根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按”协商、集中”的原则决定实施方案，其费用由承包人承担。

二、承包人的权利和义务

1、承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

2、承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实施工现场治安、防火工作管理规范，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3、承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的”创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4、一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包括对发包人）的损失，由承包人承担。

5、承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

三、其他

1、本协议中未涉及到的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2、本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

附件11：文明施工责任协议书

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，承包人实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、根据长沙市安全文明施工的有关要求，承包人应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案。

2、承包人按有关规定设置专项包干使用文明施工经费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台账等技术资料。

4、工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌，标明下列内容：

（1）工地总平面图:标明工地方位及管理、生产、生活、各类材料、机械设备设置的区域；大门进出口、便道以及水电的走向；现场安全标志和宣传标语、横幅布置等。

（2）工程概况牌：注明工程项目名称、工程主要结构类型及管道口径和道路总面积、总长度；建设、设计、施工、施工监理、质量监督和安全监督等单位名称；项目负责人、技术负责人、设计负责人及施工员、质量员、安全员的姓名；开竣工日期和监督电话。

（3）建设规划许可证、建设用地许可证、施工许可证批准文号。

5、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）工地周边应设置不低于2.5米的彩钢板围护，围护要牢固、顺直、整洁、美观。

（2）施工区域与非施工区域严格分隔。

（3）设置连续、畅通的排水设施和沉淀设施，有《排污许可证》，严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。

（4）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（5）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（6）施工现场便道硬化平整，工地出入口5米内应用水泥硬化，硬化宽度不小

于出入口宽度，并配备必要的车辆冲洗设施。道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，无建筑垃圾。

6、施工现场应按卫生标准和环境卫生、通风照明的要求，设置相应的厕所、化粪池、简易浴室、更衣室、生活垃圾容器等职工生活设施，落实专人管理。厕所便池贴瓷砖，必须有冲洗设备，并保持清洁卫生。落实各项除”四害”措施，控制”四害”孽生。

7、工地工人宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

8、施工现场设有食堂的，应符合长沙市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

9、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

10、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

11、承包人在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防洪防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中泥浆水、废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

12、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）按照市政职工职业道德规范文明作业。

（2）施工中产生的泥浆未经沉淀池沉淀不得排放。

（3）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（4）施工中不得随意丢弃废土、旧料和其他杂物。

（5）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

13、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施予以排除。

14、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位和居民财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权对承包人按责任违约每次处罚0.5～1万元违约金。

五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

六、本协议作为发包人、承包人双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

附件12：廉政建设合同书

廉政建设合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及国家有关法律法规、党的政策规定，为做好望城区各项建设工程中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益的如期实现，发包人与承包人就_____项目廉政建设事项订立如下合同。

第一条　双方的权利和责任

1. 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，严格遵守湖南省、长沙市及望城区相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2. 严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

3. 双方的业务活动坚持公正、客观、真实的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程项目有关法规要求。

4. 建立健全廉政建设制度，开展廉政建设教育，设立廉政告示牌和廉政举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的倾向，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6. 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1. 发包人及其工作人员不得向承包人“索、拿、卡、要”，不得接受承包人单位及个人给予的礼金、礼品、有价证券，以及任何名义的劳务费、加班费、误餐费、奖金、补贴、回扣、提成等，不得接受承包人单位职工福利或象征性交钱的物品。

2. 不得违反规定无偿占用或借用承包人的财物，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品，不得在承包人报销任何应由发包人及其工作人员个人支付的费用。

3. 发包人工作人员不得要求或接受承包人安排的有可能影响公正执行公务的

宴请、健身和娱乐等活动。

4. 发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房建设装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5. 发包人工作人员不得向承包人打招呼，为其配偶、子女及其他亲属安排、承揽与发包人工程有关的业务。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1. 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券，不得向发包人及其工作人员发送任何名义的劳务费、加班费、误餐费、奖金、补贴、回扣、提成等。

2. 承包人不得为发包人及其工作人员提供通讯、交通工具和高档办公用品，承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

3. 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身及娱乐等活动。

4. 承包人不得为发包人及其工作人员的住房建设装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5. 承包人不得为发包人工作人员的配偶、子女及其他亲属照顾安排任何工程和材料设备等购销业务。

6. 承包人无条件地接受发包人对承包人工程决算结果的复审，并在工作中给予积极配合。

第四条　违约责任

1. 发包人及其工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2. 承包人及其工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理：承包人获取的不正当利益应返还发包人；给发包人造成损失的，承包人除支付违约金外还应全额赔偿发包人的损失；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（1）承包人向发包人工作人员赠送现金、礼品、有价证券、以及报销应由个人支付的开支费用或发放报酬等，此事一经查实，承包人应按给付金额、物品折现金额、报销或发放报酬等金额的5倍向发包人支付违约金；

（2）发包人工作人员索贿，承包人不向发包人举报且满足其要求的，或承包人为谋取不正当利益主动向发包人工作人员行贿的，此事一经查实，承包人应按行贿金额的5倍向发包人支付违约金；

（3）承包人安排发包人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身及娱乐等活动的，每查实一次，承包人按当次消费金额的5倍向发包人支付违约金；

（4）承包人违反本廉政合同的其他约定，向发包人、发包人的工作人员及其亲属输送经济利益的，有现金价值的，按现金价值的5倍向发包人支付违约金；无现金价值的，承包人按主合同金额的2%向发包人支付违约金；

（5）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，情节特别严重的，发包人有权建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设工程市场、或降低资质等级、或吊销资质证书等处罚。

第五条　其他

1. 本责任协议书作为双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

2. 本责任协议书的有效期为双方签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕时止。本责任协议书一式捌份，发包人、承包人各执肆份。

发包人单位：（盖章）	承包人单位：（盖章）
法定代表人或	法定代表人或
委托代理人：	委托代理人：

附件13：人工费分账制拨付协议

合同编号：

_____人工费分账制拨付协议

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：　　年　　月　　日

签订地点：

发包人：

承包人：

为了保障_____项目农民工工资按期支付，根据《保障农民工工资支付条例》及省市区有关规定，经（以下简称发包人）与（以下简称承包人）双方协商，就《项目施工合同》（以下简称“《施工合同》”）项下人工费分账制拨付相关事宜订立协议如下：

一、本工程实行农民工工资（人工费）与其他工程款“分账制”拨付，即：将农民工工资款从工程进度款中剥离出来，由发包人按月向承包人拨付，以保障农民工工资按月发放。

二、承包人应于发包人支付人工费前在政府指定监管的商业银行开设农民工工资（人工费）专用账户，向工程建设项目主管部门完成农民工工资专用账户的备案，工资专户专门用于发包人对人工费的拨付和承包人对农民工工资的支付。

农民工工资（人工费）专用账户信息如下：

开户银行：【详见承包人开立的农民工工资专户信息】

户名：【详见承包人开立的农民工工资专户信息】

账号：【详见承包人开立的农民工工资专户信息】

三、本工程人工费总造价约为 万元（按施工合同价款总额的 %预计，即 元* %= 元）。人工费按月支付，每月实际完成量经发包人审定后，发包人按月以不超过实际完成产值的（以工程预算中人工费占造价比例确定） %与承包人申报费用两者取低值予以支付，且发包人可以根据项目性质、法定事由提前预付人工费。人工费由发包人支付至承包人提供的农民工工资专户，人工费支付不挂钩项目考核评分。承包人承诺申报的人工费用已全额覆盖应付的农民工工资。

四、如果承包人直接招用农民工，承包人须依法与农民工签订劳动合同，建立农民工个人工作银行卡名册，与商业银行签订农民工工资委托代发协议，并在商业银行为农民工办理个人工资银行卡。承包人应当制定内部工资支付办法，并告知本企业全体农民工。

五、发包人义务：

（一）按照本协议第三条的约定，按月按时将人工费用拨付到承包人的专用账户；

（二）对承包人按月足额支付农民工工资事宜履行监督责任。

六、承包人义务：

（一）全面履行对本工程项目施工合同项下的农民工工资支付事宜的管理责任；

（二）承包人应严格遵守国家法律法规、省市区其他部分规范性文件规定和本协议约定，并于每月按劳动合同且最迟不超过20日前委托经办银行通过专用账户直接将农民工工资划拨到农民工的个人工资银行卡上，并向发包人提供农民工代发工资凭证；

（三）对本项目分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

（四）确保本施工合同项下不因农民工工资未能按时足额发放到位而引发讨薪事件。如因承包人对农民工工资未按时足额发放到位出现讨薪事件、承包人其他违反《保障农民工工资支付条例》的行为给发包人、关联公司或其主管部门造成任何损失或者不良影响的，发包人有权从工程款中直接代扣支付，并收取10万元/次的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人赔偿发包人全部损失。

七、本协议的订立与生效

（一）本协议与《施工合同》具有同等的法律效力，如本协议与《施工合同》约定的条款有冲突的，以本协议的约定条款为准。本补充协议未约定的条款，以《施工合同》为准。

（二）本补充协议订立时间为：_____年____月____日，本补充协议一式陆份，发包人、承包人各持叁份，经各方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章或合同章后生效，自各方权利义务均履行完毕后失效。

	发包人	承包人
单位名称	（盖章）	（盖章）
单位地址		
法定代表人 姓名		
单位电话		
项目联系人		
联系电话		
法定代表人		（盖法定代表人私章）
或委托代理人		（签字）

第五章　工程量清单说明

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013,简称“国家计价规范”)、《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号,以下简称《计价办法》)以及招标文件中包括的图纸等编制。《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有的项目,在本章第1.4款及本文件《第四章合同条款及格式》中约定;《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款及本文件《第四章合同条款及格式》中也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级建设工程造价管理机构申请裁定。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是工程量清单计价的基础,应为编制最高投标限价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。合同履行期间,本工程量清单缺陷经发承包双方确认后,应按照承包人实际完成合同工程的应予计量的工程量和实际发生的措施项目调整,合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:/。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2.最高投标限价编制说明及公布内容

2.1 最高投标限价编制依据

2.1.1 本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单;

2.1.2《建设工程工程量清单计价规范》；

2.1.3《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

2.1.4湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序、人工费及机械费系数；

2.1.5建设工程设计文件及相关资料；

2.1.6与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

2.1.7工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的参照市场价；

2.1.8施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

2.1.9其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化)；

/

2.2本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构(招标人根据情况选择)编制和复核。

2.3最高投标限价公布内容

2.3.1本项目设最高投标限价,最高投标限价见投标人须知前附表。

2.3.2投标人对最高投标限价有疑问的,可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出;招标人对最高投标限价若有调整,则在投标截止时间15日前在《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《望城区政府门户网》（http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/gdwxxgk/bmxxgk/qzfgzbmhbmgljg/qcxjsj/zbgg/)上公示。投标人应自行查阅,招标代理机构不另行通知。

2.3.3公布的最高投标限价至少载明下列内容:

(1)最高投标限价的总价；

(2)各单位工程的分部分项工程费；

(3)措施项目费（含绿色施工安全防护措施费及费率）；

(4)其他项目费（含安全责任险、环境保护税及费率）；

(5)销项税额（应纳税额）；

(6)重点评审的工程量清单综合单价(含能计量的措施项目)和材料、设备单价；

(7)其它重要信息和数据(由招标人根据需要进行补充)。

2.4 最高投标限价应按本章第 2.1 款的规定编制,不应上浮或下调。

3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件、招标工程量清单;

(2)《建设工程工程量清单计价规范》;

(3)《关于印发 2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56 号);

(4)企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序;

(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;

(6)建设工程设计文件及相关资料;

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;

(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

(10)其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化);

/

3.2 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。

3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润,以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险。

3.4“投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。

3.5 分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。

3.6 总价措施项目金额应根据招标文件和投标人拟定的施工组织设计计算,并列出其计算公式或计算方法。

3.7 绿色施工安全防护措施项目应按国家或省级建设行政主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

3.8 其他项目清单应按照下列要求报价

(1)暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写;

(2)暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写;

(3)计日工应按工程量清单中列出的项目和数量,参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价文件及其计价办法和市场定价方法、类似工程计价方法及企业定额和数据确定综合单价计算计日工金额;

(4)总承包服务费应按工程量清单中列出的项目及其项目特征描述和招标文件中相应提出的服务范围、内容与要求自主确定;

(5)安全责任险、环境保护税应按工程量清单中列出的项目,和国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

3.9 增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用。

3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由投标人自主确定,但不得低于工程成本。

3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市场价格水平,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3.14 投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。

4. 其他说明

/

5. 工程量清单（另册）

请在《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《望城区政府门户网》（http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/gdwxxgk/bmxxgk/qzfgzbmhbmgljg/qcxjsj/zbgg/）下载。

第六章 图纸

请在 长沙公共资源交易电子服务平台（ http://fwpt.csggzy.cn/） 下载

第七章 技术标准和要求

第一节 一般要求

1.工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况如下：本项目位于望城区丁字湾街道，起于湾田路，止于湘江大道，全长约720.682m，路幅宽度18米，设计时速30km/h，双向两车道，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：望城区丁字湾街道。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径___/___。

施工场地（现场）临时排污管径_/____。

施工场地（现场）临时雨水管径__/___。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）__/___。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：___/__。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：__/___。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：详见合同约定 。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料(工程设备)暂估单价表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如下： 详见合同约定。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工项目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，包括计日工，均只是可能发生的项目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列项目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：/ 。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：/ 。

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：/ 。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：详见合同约定 。

3.工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：/。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：_____/_____。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承

包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：__/____。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：__/__。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：__/____。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：详见合同约定。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：/。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设　和造成隐患或影响施工。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必

要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇筑、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：详见合同约定 。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：详见合同约定 。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：详见合同约定。

6.9.2 施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保杜绝任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：详见合同约定 。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求： 详见合同约定 。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：详见合同约定 。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前 7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的 3 天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响

周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：详见合同约定 。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：详见合同约定。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：/ 。

9.1.2 对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位__/_____；

（4）采用替代品的理由和原因说明_____/_____；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响___/___；

（6）价格上的差异____/_____；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件/_____。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 28 天内向承包人给出书面指示。如果 28 天内　监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：__/____。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：_/____。

11.进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事

故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：/____。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：/____。

12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：/___。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：__/___。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8　除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13. 计日工

13.1 合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应项目或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后 7 天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后 24 小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8 小时）计量，单次 4 小时以内按 0.5 个工日，单次 4 小时至 8 小时按 1 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8 小时），单次 4 小时以内按 0.5 个台班，单次 4 小时至 8 小时按 1 个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：/____。

14.计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目；

1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）根据合同条款应扣减的变更金额；

4）根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；

5）根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目；

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款应增加的变更金额；

4）根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金；

（2）应当扣除的金额：

1）按合同条款约定扣留的质量保证金；

2）按合同条款约定扣除的质量保证金；

3）根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：__/____。

15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）合同附件约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：_____/_____。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

16.其他

第二节　特殊技术标准和要求

1.材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：_/_____。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备　　注
1	/	/	/	/
2				
……				

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为__/____。

2.特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：___/___。

3.新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：/___。

4.其他要求

第三节　适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

附件 7-1：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第 1.2.1 项规定的内容，并做必要的文字说明。

第八章 投标文件组成设置

第一节　投标函及附录格式

一、封面

_____（项目名称）施工招标

投　标　文　件

（投标函及附录）

投标人：

目　　录

（一）投标函
（二）投标函附录
（三）法定代表人身份证明
（四）授权委托书
（五）共同投标协议(联合体投标适用)
（六）投标保证
（七）项目管理机构
（八）拟分包计划表
（九）资格审查等资料
（十）企业资信及履约能力(业绩及信用)自评表
（十一）承诺书
（十二）投标信息表
（十三）其他

二、投标函

致：_____（招标人名称）

在考察现场并充分研究_____（招标项目及标段）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____元

RMB￥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，____□天（日历日）□月□年内竣工，并确保工程质量达到___标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交□投标保证：

□投标保证金，金额为人民币（大写）____：元（￥：___元）。

□投标保函一份，金额为人民币（大写）____：元（￥：___元）。

□投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

注：1、以联合体形式投标的，本投标函应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。

三、投标函附录

_____（招标项目及标段名称）

序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	说明
1	项目经理		姓名：	
2	工期			
3	质量标准			
4	保修要求			
5	缺陷责任期			
6	承包人履约担保金额			
7	分包		见分包项目情况表	
8	逾期竣工违约金		元/天	
9	逾期竣工违约金最高限额			
10	预付款额度			
11	质量保证金额度			
……	……			

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面和反面）

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

五、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（招标项目及标段）__施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正面和反面）

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年　月　日

六、共同投标协议(联合体投标适用)

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加_____（招标人名称）（以下简称招标人）_____（招标项目及标段）（以下简称本招标项目）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．_____（某成员单位名称）为牵头人。

2．在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下（按 100%）：_____。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式　　份，联合体成员和招标人各执　　份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

……

_____年___月___日

说明：1、本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

七、投标保证

采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或基本帐户开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账单复印件。

采用银行保函、担保保函的，附长沙公共资源交易金融服务支撑平台购买成功截图证明材料。（具体以长沙工程建设电子招标投标系统公示的保证金到账信息为准）

采用保证保险的，附长沙公共资源交易金融服务支撑平台购买成功截图证明材料。（具体以长沙工程建设电子招标投标系统公示的保证金到账信息为准）

采用承诺的，附投标承诺复印件（格式附后）。

投标承诺

_____（招标人名称）：

经慎重研究，我公司_____投标人名称__（以下称“投标人”）决定于_____年____月_____日参与你方组织的_____招标项目及标段___的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：

法定代表人：

地址：

电话：

传真：

_____年____月____日

八、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

姓名	性别	执业或岗位资格证明					拟在本项目担任的工作岗位
		证书名称	级别	证号	专业	身份证号码	

说明：项目管理机构人员是指项目经理。

(三)拟任项目经理简历表

姓　名			职　称		
职　务		年龄		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书证号					

说明：

1.请提供拟任项目经理的建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

2.拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。（适用于：项目经理业绩、奖项加分的项目，且投标人在投标文件中已按招标文件规定提供符合加分的项目经理业绩或奖项证明材料的）

(四)项目经理主要工作经历表

主要工作经历			
起止时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

3.类似工程业绩考核期限自投标截止之日前 3 年，自竣工验收资料中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）。

4.请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

(五)项目经理获奖情况

获奖情况			
起止时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

5.请附拟任项目经理奖项证明文件（关键页）复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。

(六)项目经理自评表

评审内容 （项目名称、奖项名称）		材料所在的页码
业绩		
奖项		
不良信用信息		

九、拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

说明：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

十、资格审查等资料

(一)投标人基本情况表

（1）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td colspan="2">电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td></td><td colspan="2">网　址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td></td><td></td><td rowspan="5">其中</td><td colspan="2">项目经理人员</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td></td><td></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td></td><td></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td></td><td></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>账号</td><td></td><td></td><td colspan="2">技　工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

说明：若以联合体形式投标的，则联合体各方均须分别填写《投标人基本情况表》

(二)投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。

(三)近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

说明：

1.类似工程业绩考核期限自投标截止之日前 3 年，自竣工验收资料中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

(五)投标人奖项情况

序号	工程项目	奖项名称	获奖时间

注：

1.请附奖项证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）；

2.省外由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项，须提供当地省级建设行政主管部门发布的评标办法文件复印件及官网查询截图。证明每年该综合工程质量奖项数量控制在 100 项以内（含)的文件复印件（如有）；

3.获奖文件能够分辨专业类别的，以获奖文件为准；获奖文件中无法分辨专业类别的，须提供奖项申报材料（省级相应行政主管部门、省级协会盖章的相应材料）；仍然无法辨别专业类别的，须提供获奖项目的中标通知书或合同作为证明材料。

(六)投标人标准化工地情况

序号	工程项目	标准化工地名称	获得时间

注：请附标准化工地证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。

(七)投标人信用评价情况

提交投标文件截止之时最新公告的信用评价结果	请附“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”上查询的信用评价结果详细信息网页截图。省外企业无施工单位信用评价查询结果的，可以提供注册地省级住房和城乡建设部门提供的施工单位信用评价结果（百分制）作为评审依据。
未参加信用评价的投标人	_____。 注：未参加信用评价的投标人请填写“未参加”，已参加信用评价的投标人请填写“\”。

(八)投标人施工项目季度考评综合优良率情况

提交投标文件截止之时最新公布的施工项目季度考评综合优良率评价结果	请附“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”上查询的企业施工项目季度考评综合优良率评价结果详细信息网页截图。省外企业无施工项目季度考评综合优良率查询结果的，可以提供注册地省级住房和城乡建设部门提供的企业施工项目季度考评综合优良率得分作为评审依据（官网查询截图）。
没有参加施工项目季度考评综合优良率评价的投标人	_____。 注：没有参加施工项目季度考评综合优良率评价的投标人请填写“未参加”，已参加施工项目季度考评综合优良率评价的投标人请填写“\”。

(九)拟任项目经理不良信用信息证明资料复印件

说明：不良信用信息证明资料具体要求见本招标文件第三章评标办法。拟任工程总承包项目负责人在扣分有效期内如无不良信用信息的，投标人需注明“拟任工程总承包项目负责人在扣分有效期内无不良信用信息”。

(十)绿色科技创新指标

序号	工程项目	绿色科技创新指标名称	获得时间

请附标绿色科技创新指标证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。

十一、企业资信及履约能力(业绩及信用)自评表

<table>
<tr><th>评审对象</th><th colspan="3">评审内容
（项目名称、奖项名称）</th><th>材料所在的页码</th></tr>
<tr><td rowspan="15">独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位</td><td rowspan="6">奖项</td><td rowspan="3">国家级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">省级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">标准化工地</td><td rowspan="4">国家级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">省级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">类似工程业绩</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">拟任项目经理</td><td rowspan="2">奖项</td><td>国家级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">类似工程业绩</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不良信用信息</td><td></td><td></td></tr>
</table>

十二、承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往___招标项目及标段_____的项目经理能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，绝不拖欠。

特此承诺！

十三、投标信息表

<table>
<tr><td colspan="2">投标人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投标报价（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中暂估价（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">类似工程
业绩</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>…….</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">表彰奖励
情况</td><td rowspan="3">国家级</td><td>1.</td></tr>
<tr><td>2.</td></tr>
<tr><td>…….</td></tr>
<tr><td rowspan="3">省级</td><td>1.</td></tr>
<tr><td>2.</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目经理</td><td>姓　　名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>类似工程
业绩</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>表彰奖励</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓　　名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">投标担
保信息</td><td>担保机构</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营地址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十四、其他

如有廉政建设和作风建设承诺书、支持开展党建工作承诺书(或党建工作预案)、渣土处置、使用建筑垃圾再生产品、以工代赈等相关材料，请在此处上传。

廉政建设和作风建设承诺书

致：_____（招标人）：

为贯彻中央、省、市关于廉政建设和作风建设的有关规定和要求，坚决贯彻落实《长沙市构建“亲”“清”政商关系的若干意见》，我单位特作如下廉政承诺：与业主方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并承诺遵守以下但不限于以下作风建设规定：

1、不以任何理由向业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人赠送礼金、有价证券、支付凭证、电子货币、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人报销和代为报销应由其个人支付的费用。

3、不以任何理由为业主方工作人员装修住房、婚丧嫁娶事宜或为其家人的工作安排等提供资助。

4、不以任何理由邀请业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参加宴请、国内旅游、健身、娱乐以及出国(境)旅游等活动。

5、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与工程项目有关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动提供便利。

6、主动监督业主方工作人员的履职行为，对不正确执行公务及“索拿卡要”等违规行为及时向有关部门举报和反映。

党建工作预案或支持开展党建工作的承诺书

党建工作预案（已成立党组织的企业提供）

致：（招标人）_____：

为落实中央、省、市加强党的基层组织建设、实现党的组织和工作覆盖，经我单位党组织集体研究，现提供基本情况并编制预案如下：

一、公司党组织基本情况：

二、拟在该项目开展党建工作预案：

三、拟在该项目开展党建工作初步计划：

同时承诺：没有资质挂靠等违法违规行为；投标文件所投入的管理、技术人员和党建工作人员均为本公司正式在职人员。

或：

支持开展党建工作的承诺书（没有成立党组织的企业提供）

致：（招标人）_____：

我公司拟配备的项目关键岗位人员中，中共党员有___人。

我公司承诺：

在该项目的人员配备中，有 3 名及以上正式党员、条件成熟的，支持建立党组织，提供必要的场地和经费并支持党员参加“三会一课”等组织生活；对党员人数不足 3 人、不具备单独建立党组织的，支持成立功能型党组织或支持党员参加联合党组织的“三会一课”等组织生活。

备注：

党建工作预案包括如下内容：

1、公司党组织基本情况

（1）党组织机构设置、隶属关系情况

（2）党组织负责人及党务工作人员配备情况

（3）在以往项目管理中同步开展党务工作的有关做法（如有）

2、拟在该项目开展党建工作预案

（1）公司拟派_____同志负责指导该项目的党建工作，该同志基本情况如下：（包括姓名、性别、出生年月、入党时间、党内职务等有关情况，该同志须为中共正式党员，不要求常驻工地）。

（2）拟配备的临时党组织（临时党支部或党小组）负责人情况（包括姓名、性别、出生年月、入党时间、党内职务等有关情况，该同志须为中共正式党员，要求常驻工地，可为兼职）。

（3）拟在该项目开展党建工作初步计划

项目参建人员中，有 3 名及以上正式党员的，成立临时党组织,并制定初步计划，初步计划内容包括：怎样对照《党章》第三十二条、第三十三条之规定，落实相对应的党建工作任务；落实“三会一课”等组织生活制度有关要求；落实阵地建设有关要求；落实以党的基层组织建设促进项目建设；参与项目管理和决策等。

项目参建人员中，党员人数不足 3 人、不具备单独建立党组织的，负责联系就近社区或参建单位党组织。

第二节　投标报价格式

一、报价部分封面

_____（项目名称）施工招标

投　标　文　件

（投标报价）

投标人：

目　　录

（一）已标价工程量清单内容
（二）已标价工程量清单格式

二、已标价工程量清单内容

（1）投标总价封面；

（2）投标总价扉页

（3）工程计价总说明

（4）建设项目投标报价汇总表

（5）单项工程投标报价汇总表

（6）单位工程投标报价汇总表

（7）分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

（8）综合单价分析表

（9）总价措施项目清单计费表

（10）绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

（11）其他项目清单与计价汇总表

（12）暂列金额明细表

（13）材料暂估单价及调整表

（14）专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）部分其他项目费计价表

（18）发包人提供材料一览表

（19）人工、材料、机械汇总表

（20）重点评审的工程量清单综合单价（含单价措施项目）表

（21）重点评审的材料单价表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

三、已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（ 湘建价【2020】56 号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

第三节　施工组织设计格式(明标)

一、施工组织设计封面

_____（项目名称）施工招标

投　标　文　件

（施工组织设计）

投标人：

二、施工方案与技术措施

施工组织设计编制要求

“经评审的最低投标价法”的施工组织设计采用明标方式评审，投标人应当根据湘建监督〔2024 〕33 号文件规定的评审内容编制施工组织设计，具体包括下列内容（按此顺序）：

1. 施工方案与技术措施；
2. 质量管理体系与措施；
3. 安全管理体系与措施；

说明：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。

三、质量管理体系与措施

四、安全管理体系与措施